



กฎหมายว่าด้วยครอบครัว

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์



A silhouette of a family consisting of an adult and a child walking hand-in-hand against a warm, golden sunset background with blurred trees.

การหมั้น

กฎหมาย
ครอบครัว

บิดามารดา
กับบุตร

การสมรส

ผลของการจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส

ระบบทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างคู่สมรส

สถานะของบุตร

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร



บุตรใน
สมรส

บิดามารดา
กับบุตร

บุตรนอก
สมรส

บุตรบุญ
ธรรม

ความสัมพันธ์
ระหว่างบิดา
มารดา กับ
บุตร

ภาพรวมการวินิจฉัยบุตรในสมรส

บุตรในสมรส

เงื่อนไขการ สมรส

สมรสสมบูรณ์

สมรสโมฆะ
ทั่วไป

สมรสซ้อน

สมรสฝ่าฝืน
1453

สมรสโมฆียะ

ระยะเวลาการ คลอดที่ทำให้ สามีเป็นบิดา โดยชอบ

ระหว่างสมรส +310
วันนับแต่สมรส
สิ้นสุด (1536 ว.1)

ระหว่างสมรส+310
วันนับแต่สมรส
สิ้นสุด (1536)

ระหว่างสมรส (1538
ว.1)+310 วันนับแต่สมรส
สิ้นสุด (1536 ว.1, 1538 ว.3)

ภายใน 310 วันนับ
แต่สมรสเดิมสิ้นสุด
(1537)

ระหว่างสมรส+310
วัน(1536 ว.1, 1560)

ผลของการฟ้อง ปฏิเสธความ เป็นบิดา-บุตร

ไม่มีบิดา

ไม่มีบิดา

บุตรของ**คู่สมรส**
คนแรก (1538 ว.2)

บุตรของ**คู่สมรส**
คนแรก (1537)

ไม่มีบิดา

บุตรในสมรส



เด็กที่เกิดจากการสมรสที่สมบูรณ์

เด็กที่เกิดจากจากสมรสที่ตกเป็นโมฆะ

เด็กที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452

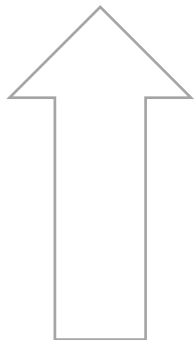
เด็กที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1453

เด็กที่เกิดจากการสมรสที่ถูกศาลเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ

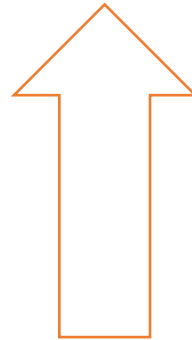
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่สมบูรณ์

- มาตรา 1536 วรรค 1 เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นคู่สมรสกับชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรส หรือเคยเป็นคู่สมรส แล้วแต่กรณี

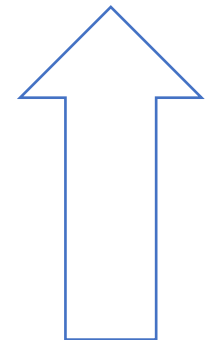
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่สมบูรณ์



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงกับคู่
สมรสซึ่งเป็นชายจด
ทะเบียนสมรส



คู่สมรสเดิมซึ่งเป็นชาย
ตาย หรือหย่า

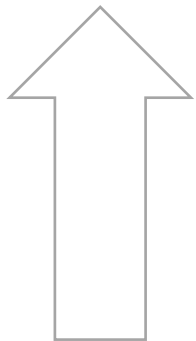


310 วันนับแต่คู่สมรสเดิมซึ่ง
เป็นชาย ตาย หรือหย่า

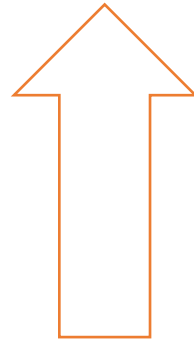
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆะ

- มาตรา 1536 วรรค 1 เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็น **คู่สมรสกับ** ชายหรือ ภายใต้อำนาจสืบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็น **คู่สมรส** หรือเคยเป็น **คู่สมรส** แล้วแต่กรณี
- มาตรา 1536 วรรค 2 ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามร้อยสิบวันนับแต่วันนั้น
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2648/2526 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะแสดงว่าการสมรสใดเป็นโมฆะ โจทก์เป็นบุตร จ. กับ ท.ระหว่างคนทั้งสองเป็นสามีภริยาโดยมีการจดทะเบียนสมรส โจทก์ย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ จ.

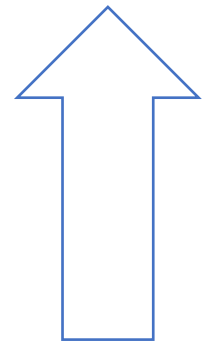
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆะ



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงกับคู่
สมรสซึ่งเป็นชายจด
ทะเบียนสมรส



ศาลเพิกถอนการสมรสที่
เป็นโมฆะ

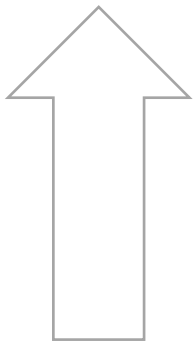


310 วันนับแต่ศาลเพิกถอน

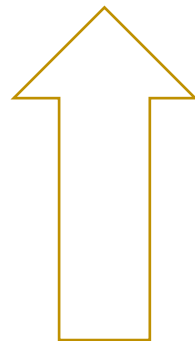
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452

- มาตรา 1538 ในกรณี**บุคคล**สมรสฝ่าฝืนมาตรา 1452 เด็กที่เกิดในระหว่างการสมรสที่ฝ่าฝืนนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ**ชายผู้เป็นคู่สมรส**ซึ่งได้จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง
- ในกรณีที่หญิงสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1452 ถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของ**ชายผู้เป็นคู่สมรส**ซึ่งได้จดทะเบียนสมรสครั้งหลังให้นำข้อสันนิษฐานในมาตรา 1536 มาใช้บังคับ
- ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เด็กที่เกิดภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้การสมรสเป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา 1452 ด้วย

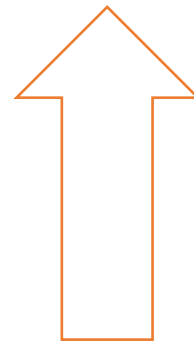
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452



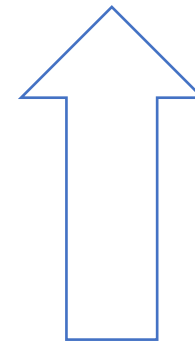
คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงกับคู่
สมรสซึ่งเป็นชายจด
ทะเบียนสมรส



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงจด
ทะเบียนสมรสกับสามีน้อย
(คู่สมรสซึ่งเป็นชายน้อย)

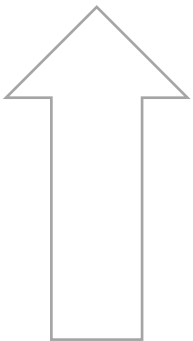


ศาลเพิกถอนการสมรส
ซ้อน

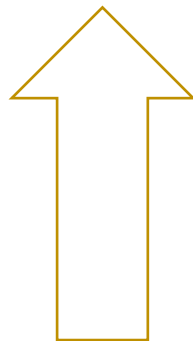


310 วันนับแต่ศาลเพิกถอน

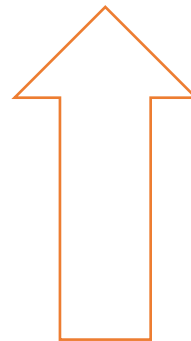
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452



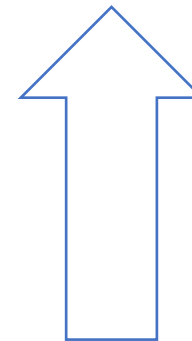
คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงกับคู่
สมรสซึ่งเป็นชายจด
ทะเบียนสมรส



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงจด
ทะเบียนสมรสกับสามีน้อย
(คู่สมรสซึ่งเป็นชายน้อย)

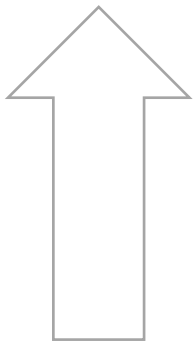


สามีหลวง (คู่สมรสซึ่งเป็น
ชายหลวง) กล่าวอ้าง

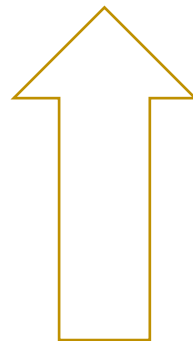


310 วันนับแต่กล่าวอ้าง

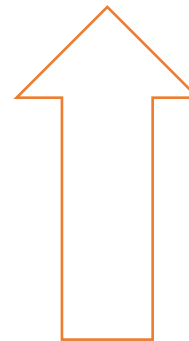
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452



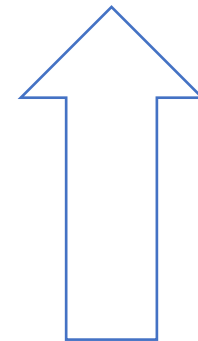
คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงกับคู่
สมรสซึ่งเป็นชายจด
ทะเบียนสมรส



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงจด
ทะเบียนสมรสกับสามีน้อย
(คู่สมรสซึ่งเป็นชายน้อย)

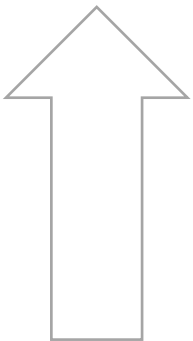


หย่าโดยคำ
พิพากษา/โดยความ
ยินยอม

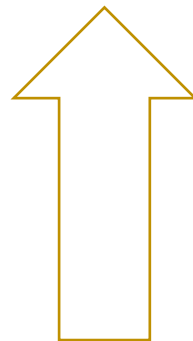


310 วันนับแต่การหย่า

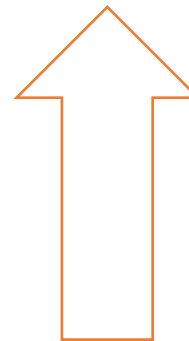
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452



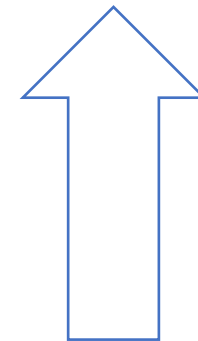
คู่สมรสซึ่งเป็นหญิง
กับคู่สมรสซึ่งเป็นชาย
จดทะเบียนสมรสที่
เป็นโมฆะ



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงจด
ทะเบียนสมรสกับสามีน้อย
(คู่สมรสซึ่งเป็นชายน้อย)

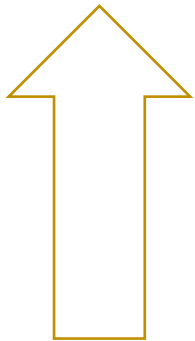


ศาลเพิกถอนการ
สมรสครั้งแรกที่เป็น
โมฆะ

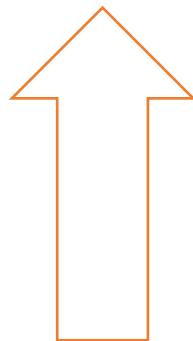


310 วันนับแต่เพิกถอน

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452

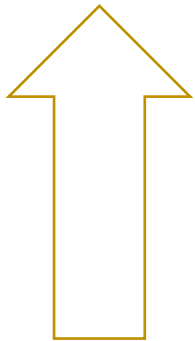


คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงจดทะเบียนสมรส
กับสามีน้อยคนที่ 1 (คู่สมรสซึ่งเป็น
ชายน้อยคนที่ 1)

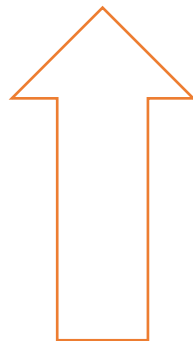


คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงจดทะเบียนสมรส
กับสามีน้อยคนที่ 2 (คู่สมรสซึ่งเป็น
ชายน้อยคนที่ 2)

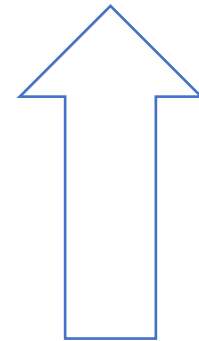
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงจดทะเบียนสมรส
กับสามีน้อยคนที่ 1 (คู่สมรสซึ่งเป็น
ชายน้อยคนที่ 1)



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงจดทะเบียนสมรส
กับสามีน้อยคนที่ 2 (คู่สมรสซึ่งเป็น
ชายน้อยคนที่ 2)

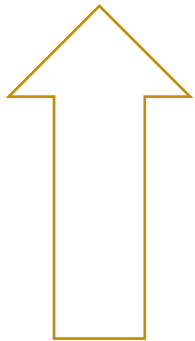


ศาลพิพากษาว่าเด็กคนที่ 1 และคน
ที่ 2 ไม่ใช่บุตรของสามีน้อย (คู่
สมรสซึ่งเป็นชายน้อย)

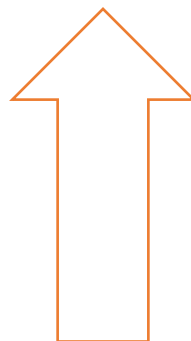
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1453

- มาตรา 1537 ในกรณีที่หญิงทำการสมรสใหม่นั้นเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 1453 และคลอดบุตรภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กที่เกิดแต่หญิงนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ**ชายผู้เป็นคู่สมรสคนใหม่** และห้ามมิให้นำข้อสันนิษฐานในมาตรา 1536 ที่ว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ**คู่สมรสเดิม**มาใช้บังคับ ทั้งนี้เว้นแต่มีคำพิพากษาของศาลแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของ**ชายผู้เป็นคู่สมรสคนใหม่**นั้น
- มาตรา 1453 หญิงที่**ชายผู้เป็นคู่สมรส**ตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะทำการสมรสใหม่**กับชาย**ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามร้อยสิบวัน เว้นแต่
 - (1) คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
 - (2) สมรสกับคู่สมรสเดิม
 - (3) มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามีได้มีครรภ์ หรือ
 - (4) มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้

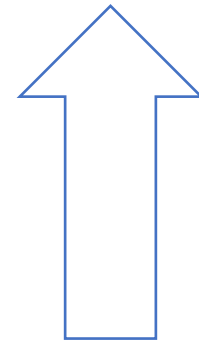
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1453



การสมรสครั้งแรกสิ้นสุด



หญิงจดทะเบียนสมรสครั้งใหม่กับชาย

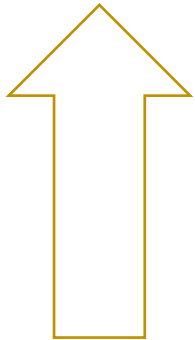


310 วันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง

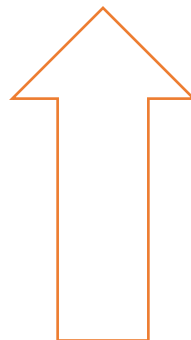
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ถูกศาลเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ

- มาตรา 1560 บุตรเกิดระหว่างสมรสซึ่งศาลพิพากษาให้เพิกถอน ภายหลังนั้นให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
- มาตรา 1536 วรรค 1 เด็กเกิดแต่หญิงขณะ**เป็นคู่สมรสกับชาย**หรือ ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้**เป็นคู่สมรส** หรือเคย**เป็นคู่สมรส** แล้วแต่กรณี

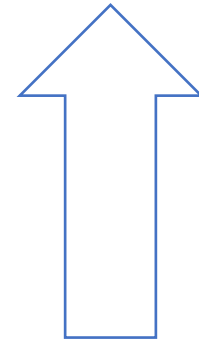
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ถูกศาลเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงกับคู่สมรสซึ่งเป็นชายจดทะเบียนสมรสที่เป็นโมฆียะ

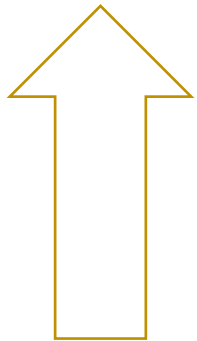


ศาลเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ

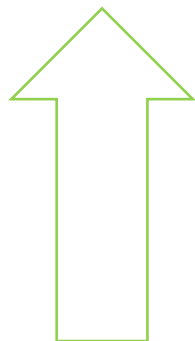


310 วันนับแต่วันเพิกถอน

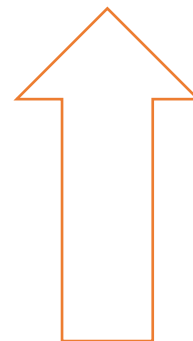
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ถูกศาลเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ



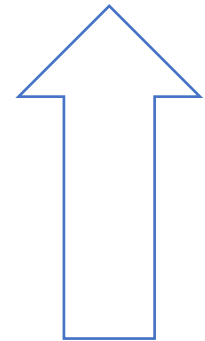
คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงกับคู่
สมรสซึ่งเป็นชายจดทะเบียน
สมรสที่เป็นโมฆียะ



คู่สมรสซึ่งเป็นหญิงจดทะเบียนสมรสกับสามี
น้อย (คู่สมรสซึ่งเป็น
ชายน้อย)



ศาลเพิกถอนการสมรสที่เป็น
โมฆียะ



310 วันนับแต่วันเพิกถอน

วิธีการปฏิเสธความเป็นบิดา/บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

บิดาฟ้องบุตร

ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

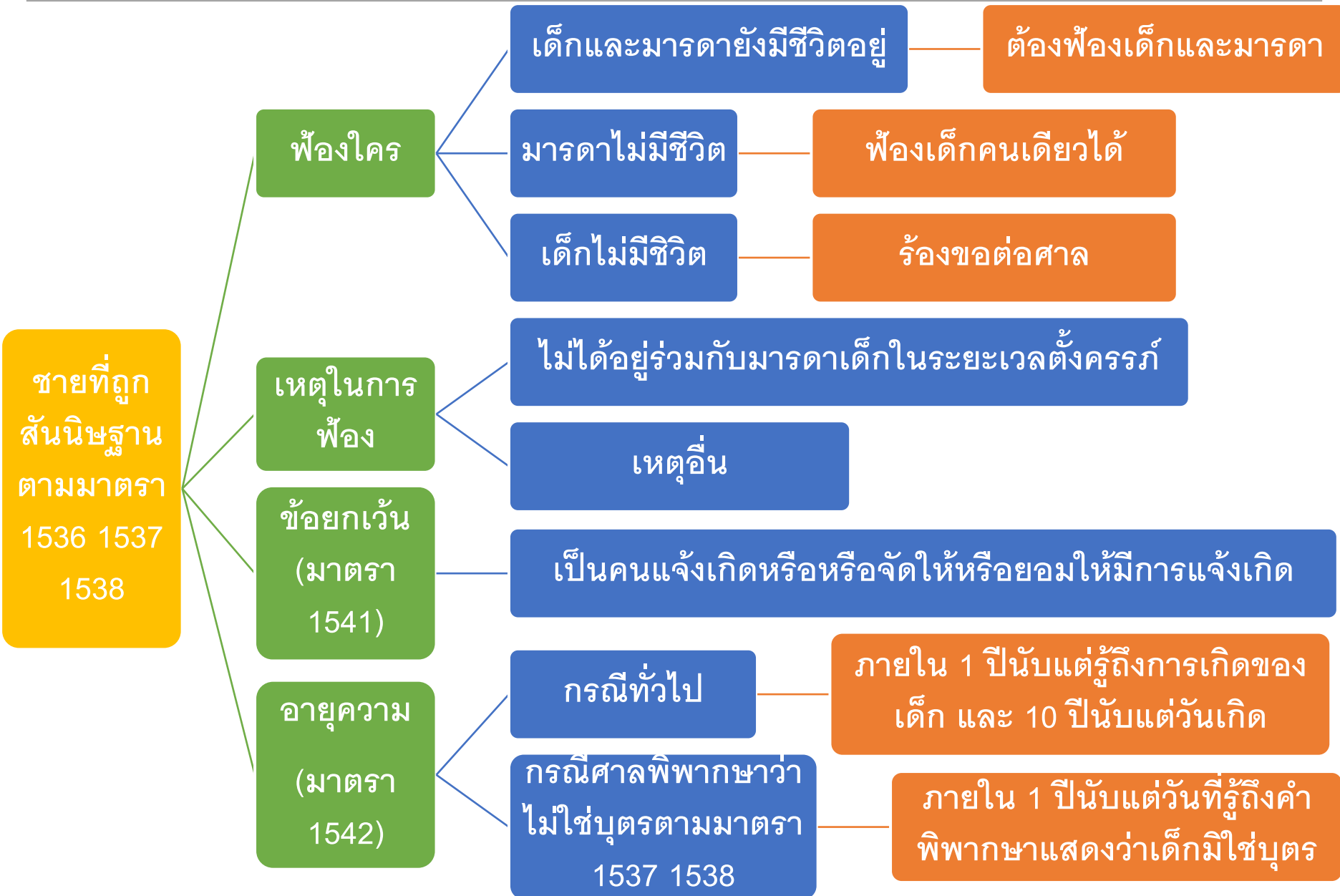
บุตรฟ้องบิดา

ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็น
บุตร

การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

- มาตรา 1539 ในกรณีที่สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสตามมาตรา 1536 มาตรา 1537 หรือมาตรา 1538 ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสจะไม่รับเด็กเป็นบุตรของตนก็ได้ โดยฟ้องเด็กกับมารดาเด็กร่วมกันเป็นจำเลยและพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้อยู่ร่วมกับมารดาเด็กในระยะเวลาตั้งครรภ์ คือระหว่างหนึ่งร้อยแปดสิบวันถึงสามร้อยสิบวันก่อนเด็กเกิดหรือตนไม่สามารถเป็นบิดาของเด็กได้เพราะเหตุอย่างอื่น
- แต่ถ้าในขณะยื่นฟ้องมารดาเด็กไม่มีชีวิตอยู่ จะฟ้องเด็กแต่ผู้เดียวเป็นจำเลยก็ได้ถ้าเด็กไม่มีชีวิตอยู่ไม่ว่ามารดาของเด็กจะมีชีวิตอยู่หรือไม่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลแสดงว่าเด็กนั้นไม่เป็นบุตรก็ได้ ในกรณีที่มารดาของเด็กหรือทายาทของเด็กยังมีชีวิตอยู่ให้ศาลส่งสำเนาคำร้องนี้ไปให้ด้วย และถ้าศาลเห็นสมควร จะส่งสำเนาคำร้องไปให้อัยการพิจารณาเพื่อดำเนินคดีแทนเด็กด้วยก็ได้

การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร (มาตรา 1539)



การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

- ในการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับฝ่ายผู้เป็นคู่สมรสหรือเคยเป็นคู่สมรส โดยจะต้องพิสูจน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 1. ตนไม่ได้อยู่ร่วมกับมารดาของเด็กในระยะเวลาตั้งครรภ์ คือระหว่าง 180 วัน ถึง 310 วันก่อนเด็กเกิด
 2. ตนไม่สามารถเป็นบิดาของเด็กได้เพราะเหตุอื่น เช่น
 - ตรวจพิสูจน์ DNA ตาม มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 116/2547

นำสืบลอย ๆ ว่าไม่ได้ร่วมประเวณีกับมารดาเด็กยังไม่พอที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานว่าเป็นบิดาของเด็กได้

การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

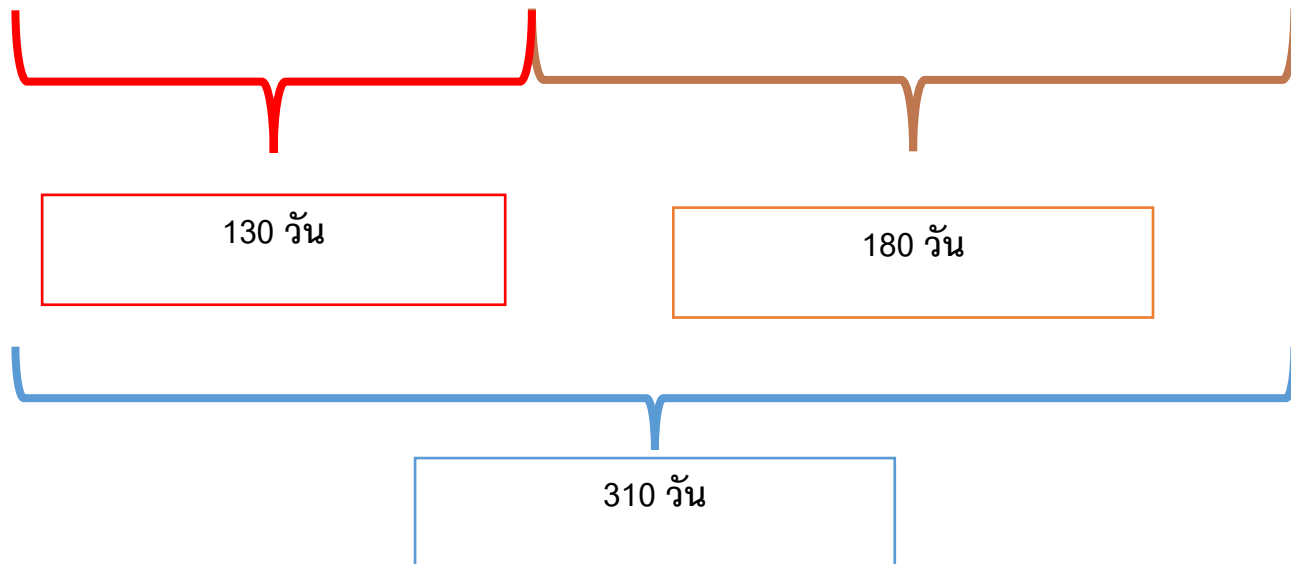
ข้อยกเว้นที่ห้ามชายมิให้ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

มาตรา 1541 ชายผู้เป็นหรือเคยเป็น **คู่สมรส** จะฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรตามมาตรา 1539 ไม่ได้ ถ้าปรากฏว่าตนเป็นผู้แจ้งการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดเองว่าเป็นบุตรของตน หรือจัดหรือยอมให้มีการแจ้งดังกล่าว

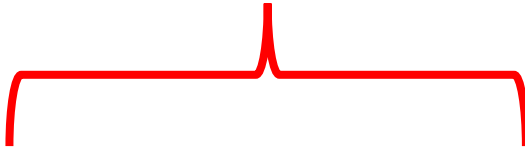
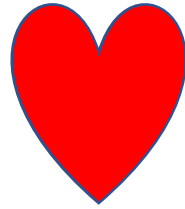
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4791/2542

บุตรคนอื่น แต่ชายไปแจ้งการเกิดว่าเป็นบุตรของตน บุตรจึงมิใช่ผู้สืบสันดานของชาย ไม่มีสิทธิรับมรดกของชาย

การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร (มาตรา 1539)



การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร (มาตรา 1539)



130 วัน

180 วัน



310 วัน

การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร (มาตรา 1539)

บิดามารดาสมรส 1 ก.ย.

58

เด็กเกิด

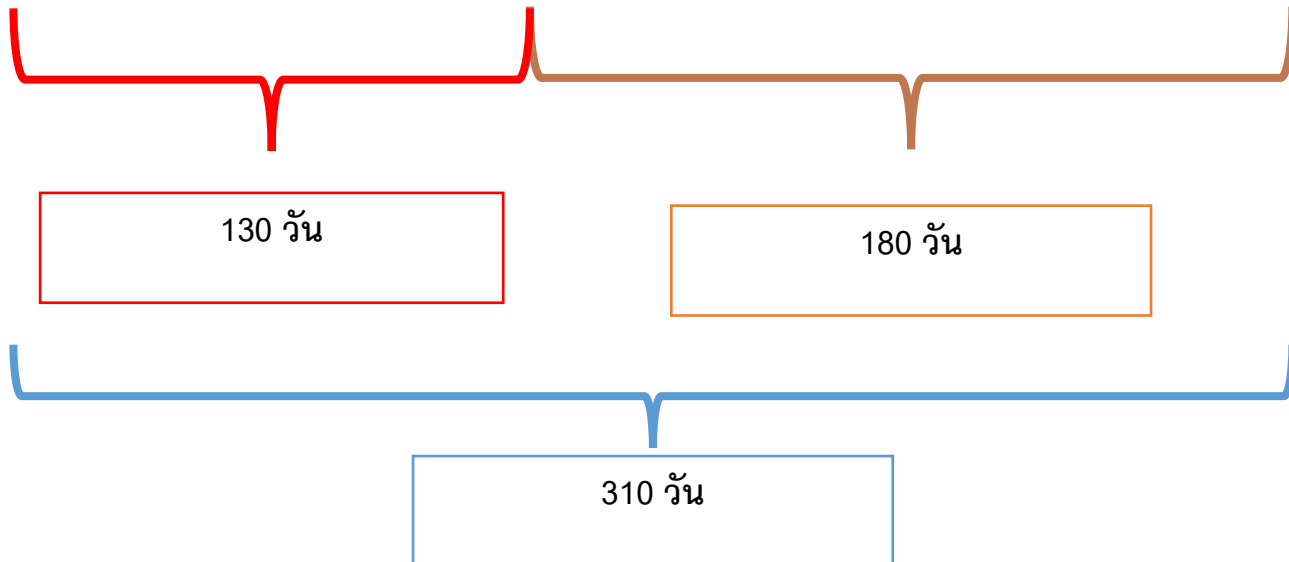
7 ธ.ค. 58

ครบ 310 วัน

1 ก.พ. 58

ครบ 180 วัน 10 มิ.ย.

58



การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร (มาตรา 1539)

บิดาทำงานที่ต่างประเทศตั้งแต่ 31 ม.ค. 58 – 11 มิ.ย. 58

เด็กเกิด

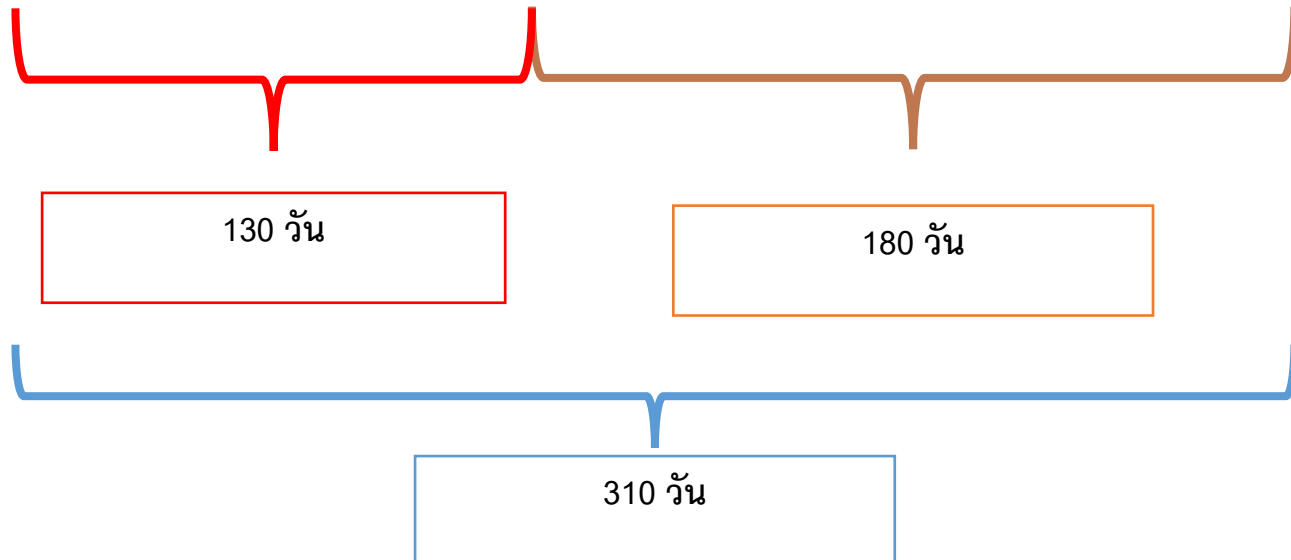
7 ธ.ค. 58

ครบ 310 วัน

1 ก.พ. 58

ครบ 180 วัน 10 มิ.ย.

58



อายุความการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร (มาตรา 1542 วรรค 1)

มารดาจดทะเบียนสมรสกับสามี
หลวง (คู่สมรสซึ่งเป็นชายหลวง)
1 ม.ค. 58 และจดทะเบียนกับสามี
น้อย 15 ม.ค. 58

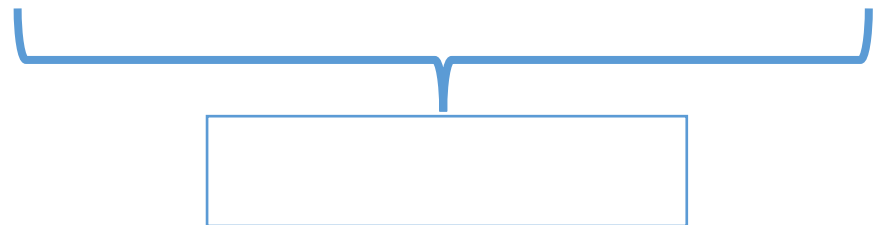
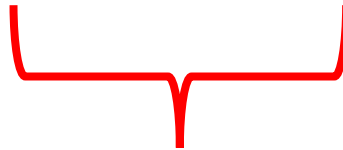
เด็กเกิด
7 ธ.ค. 58



ใครถูกสันนิษฐานให้เป็นบิดา?

ผู้ถูกสันนิษฐานมีสิทธิฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร
หรือไม่ และต้องฟ้องภายในกำหนดเวลาเท่าใด?

สามีน้อย (คู่สมรสซึ่งเป็นชาย
น้อย) เดินทางไปเรียนที่
ต่างประเทศตั้งแต่ 31 ม.ค.- 30
มิ.ย. 58



อายุความการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร (มาตรา 1542 วรรค 2)

เด็กเกิด

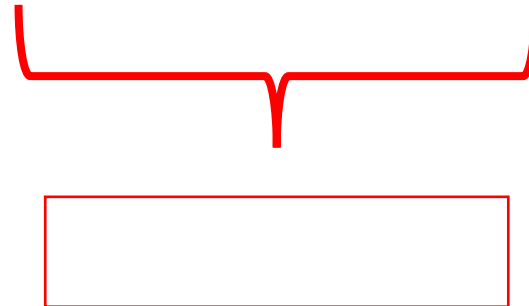
7 ธ.ค. 58



ศาลพิพากษาว่าเด็ก
มิใช่บุตรของสามีน้อย
(คู่สมรสซึ่งเป็นชาย
น้อย)

7 ธ.ค. 61

สามีหลวง (คู่สมรสซึ่งเป็นชายหลวง) ต้องฟ้อง
ภายในกำหนดเวลาเท่าใด?



การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร กรณีบิดาถึง แก่ความตาย

- มีการฟ้องคดีแล้ว
 - มาตรา 1543 ในกรณีที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็น**คู่สมรส**ได้ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรแล้ว และตายก่อนคดีนั้นถึงที่สุด ผู้มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับเด็กหรือผู้จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กนั้นจะขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่หรืออาจถูกเรียกให้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็น**คู่สมรส**ก็ได้
- ยังไม่มีการฟ้องคดี
 - มาตรา 1544 การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ผู้มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับเด็กหรือผู้จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กอาจฟ้องได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) ชายผู้เป็นหรือเคยเป็น**คู่สมรส**ตายก่อนพ้นระยะเวลาที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็น**คู่สมรส**จะพึงฟ้องได้
 - (2) เด็กเกิดภายหลังการตายของชายผู้เป็นหรือเคยเป็น**คู่สมรส**
 - การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรในกรณี (1) ต้องฟ้องภายในหกเดือนนับแต่วันที่รู้ถึงการตายของชายผู้เป็นหรือเคยเป็น**คู่สมรส** การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรในกรณี (2) ต้องฟ้องภายในหกเดือนนับแต่วันที่รู้ถึงการเกิดของเด็ก แต่ไม่ว่าเป็นกรณีใด ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันเกิดของเด็ก
 - ให้นำมาตรา 1539 มาใช้บังคับแก่การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร กรณีบิดาถึง แก่ความตาย

- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7069/2559
- การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีมีสิทธิโต้แย้งว่า เด็กมิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของตนได้ แต่ต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตาม ป.พ.พ. 1542 แต่บทกฎหมายดังกล่าวไม่ได้สงวนไว้ใช้เฉพาะชายผู้ถูกอ้างว่าเป็นบิดาเด็กเท่านั้น เมื่อ ด. ผู้ถูกอ้างว่าเป็นบิดาของจำเลยถึงแก่ความตายไปก่อนที่มีการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ป.พ.พ. 1544 ได้เปิดช่องให้ผู้มีส่วนได้เสียฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรได้ อันได้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับเด็ก หรือผู้ที่จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็ก เมื่อโจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ ด. โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร แต่ทั้งนี้ก็มีกำหนดระยะเวลาที่โจทก์จะใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา 1544 (1) คือ ในกรณีที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีตายก่อนพ้นระยะเวลาที่ชายผู้เป็นสามีจะฟ้อง ซึ่งมาตรา 1542 กำหนดระยะเวลาไว้ว่า ชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่วันรู้ถึงการเกิดของเด็ก แต่ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันเกิดของเด็ก ดังนั้นเมื่อ ด. เป็นผู้ไปแจ้งเกิดว่า จำเลยเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2512 เท่ากับอย่างน้อย ด. ต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันเกิดของจำเลย คืออย่างช้าในวันที่ 30 เมษายน 2522 การที่ ด. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2544 ด. จึงไม่ได้ตายก่อนพ้นระยะเวลาที่จะฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรตามเงื่อนไขแห่งมาตรา 1544 (1) เมื่อ ด. ซึ่งเป็นบิดายังไม่มีอำนาจฟ้องคดีได้แล้ว โจทก์ซึ่งเป็นบุตรของ ด. แม้เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายก็ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยมิใช่บุตรของ ด. เช่นกัน ปัญหาดังกล่าวแม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ เพราะปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

การฟ้องปฏิเสธความเป็นบุตร

- มาตรา 1545 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อเด็กว่าตนมิได้เป็นบุตรสืบสายโลหิตของชายผู้เป็น**คู่สมรส**ของมารดาตน เด็กจะร้องขอต่ออัยการให้ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนั้นก็ได้
- การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเด็กได้รู้ข้อเท็จจริงก่อนบรรลุนิติภาวะว่าตนมิได้เป็นบุตรของชายผู้เป็น**คู่สมรส**ของมารดา ห้ามอัยการฟ้องคดีเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ แต่ถ้าเด็กรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวหลังจากบรรลุนิติภาวะแล้ว ห้ามอัยการฟ้องคดีเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กรู้เหตุนั้น
- ไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ

การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตร

เด็กที่ถูก
สันนิษฐานว่า
เป็นบุตร

ฟ้องอย่างไร

ฟ้องบิดาโดยตรงก็ได้ตามมาตรา 1562
แต่ต้องให้อัยการฟ้องแทน

ต้องได้รับความยินยอมจากมารดา

เหตุในการฟ้อง

มิใช่บุตรสืบสายโลหิตของชายผู้เป็นคู่
สมรส

อายุความ

กรณีรู้ก่อนบรรลุนิติภาวะ

ฟ้องภายใน 1 ปีนับ
แต่บรรลุนิติภาวะ

กรณีรู้หลังบรรลุนิติภาวะ

ฟ้องภายใน 1 ปี
นับแต่รู้

ทั้ง 2 กรณีต้องฟ้องภายใน 10 ปีนับ
แต่บรรลุนิติภาวะ

การฟ้องปฏิเสธความเป็นบุตร

เด็กที่ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

- เด็กที่เกิดระหว่างสมรสหรือภายใน 310 วันนับแต่การสมรสสิ้นสุดลง ตามมาตรา 1536
- เด็กที่เกิดระหว่างการสมรสที่ฝ่าฝืน มาตรา 1453 และคลอดบุตรภายใน 310 วัน นับแต่วันที่มีการสมรสสิ้นสุดลง ตามมาตรา 1537
- เด็กที่เกิดระหว่างการสมรสที่ฝ่าฝืน มาตรา 1452 ตามมาตรา 1538

การฟ้องปฏิเสธความเป็นบุตร

- ชั้นแรกถือว่าเป็นคดีที่บุตรฟ้องบุพการี อันเป็นคดีอุทลุม ตามมาตรา 1562 เพราะยังต้องถือว่าชายผู้เป็น **คู่สมรส** ของมารดาของเด็กเป็นบิดาของเด็กตามข้อสันนิษฐานตาม มาตรา 1536
- ดังนั้นเด็กจึงต้องร้องขอให้ัยการเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องคดีแทน เด็กจะฟ้องคดีเองไม่ได้
- หากร้องขอในขณะที่เป็นผู้เยาว์ เด็กจะต้องได้รับความยินยอมจากมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตามหลักทั่วไป
- หากมารดาไม่ยินยอม เมื่อเด็กบรรลุนิติภาวะแล้วยังมีสิทธิร้องขอให้ัยการฟ้องคดีได้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ หรือภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ตนรู้เหตุ และห้ามมิให้คดีเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ



บุตรใน
สมรส

บิดามารดา
กับบุตร

บุตรนอก
สมรส

บุตรบุญ
ธรรม

ความสัมพันธ์
ระหว่างบิดา
มารดา กับ
บุตร

บุตรนอกสมรส...

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มีได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มีได้สมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

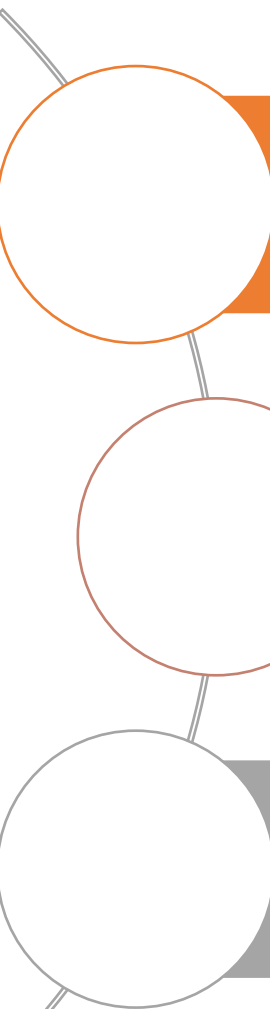
การอุ้มบุญ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

มาตรา 29 เด็กที่เกิดจากอสุจิไข่หรือตัวอ่อนของผู้บริจาคแล้วแต่กรณีโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะกระทำโดยการให้ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีซึ่งประสงค์จะมีบุตรเป็นผู้ตั้งครรภ์หรือให้มีการตั้งครรภ์แทนโดยหญิงอื่น ให้เด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตร แม้ว่าสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตรถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด

ชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิหรือไข่ซึ่งนำมาใช้ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเพื่อการตั้งครรภ์หรือผู้บริจาคตัวอ่อนและเด็กที่เกิดจากอสุจิไข่หรือตัวอ่อนที่บริจาคดังกล่าวไม่มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก

วิธีการทำให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย



บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน

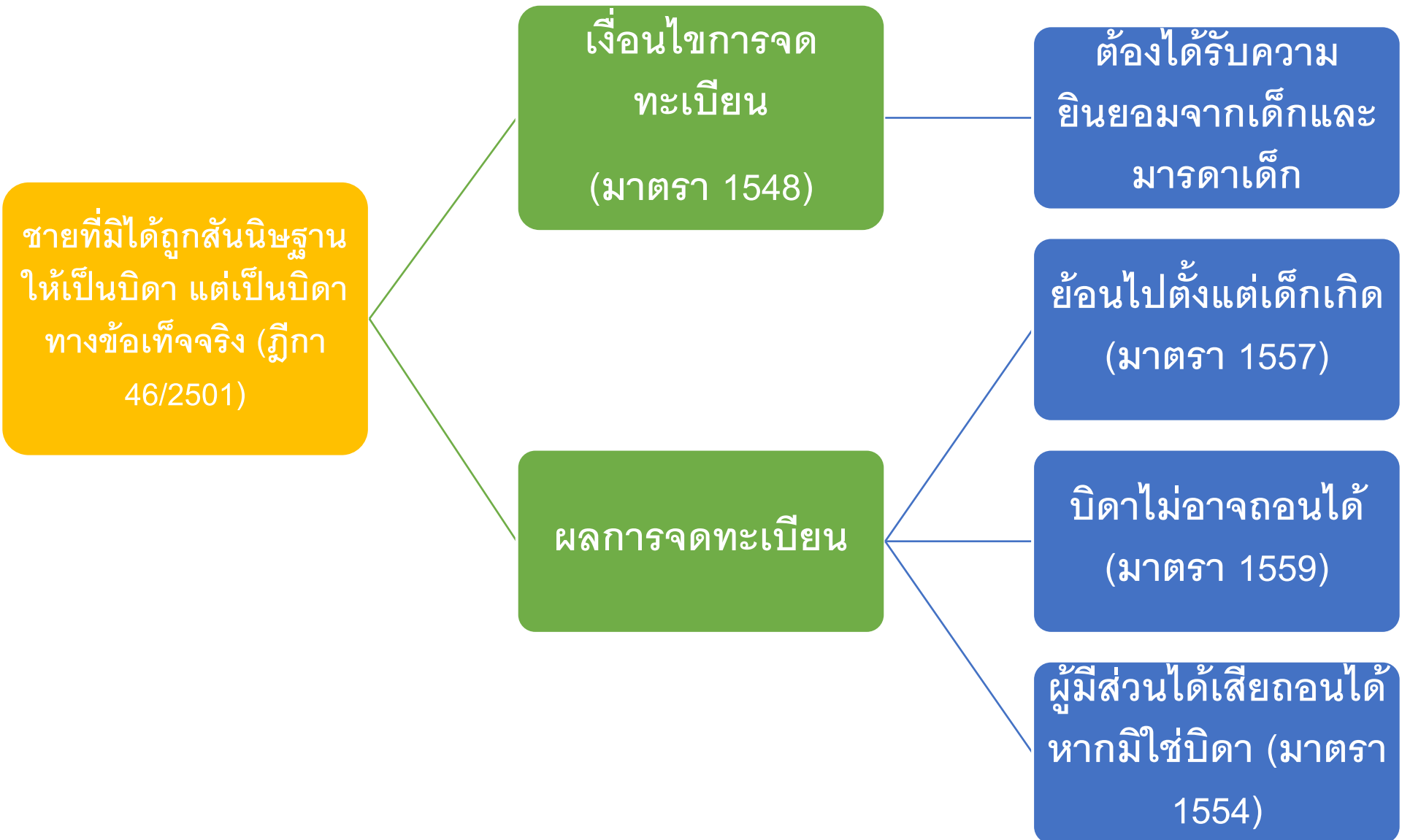
บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร

ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

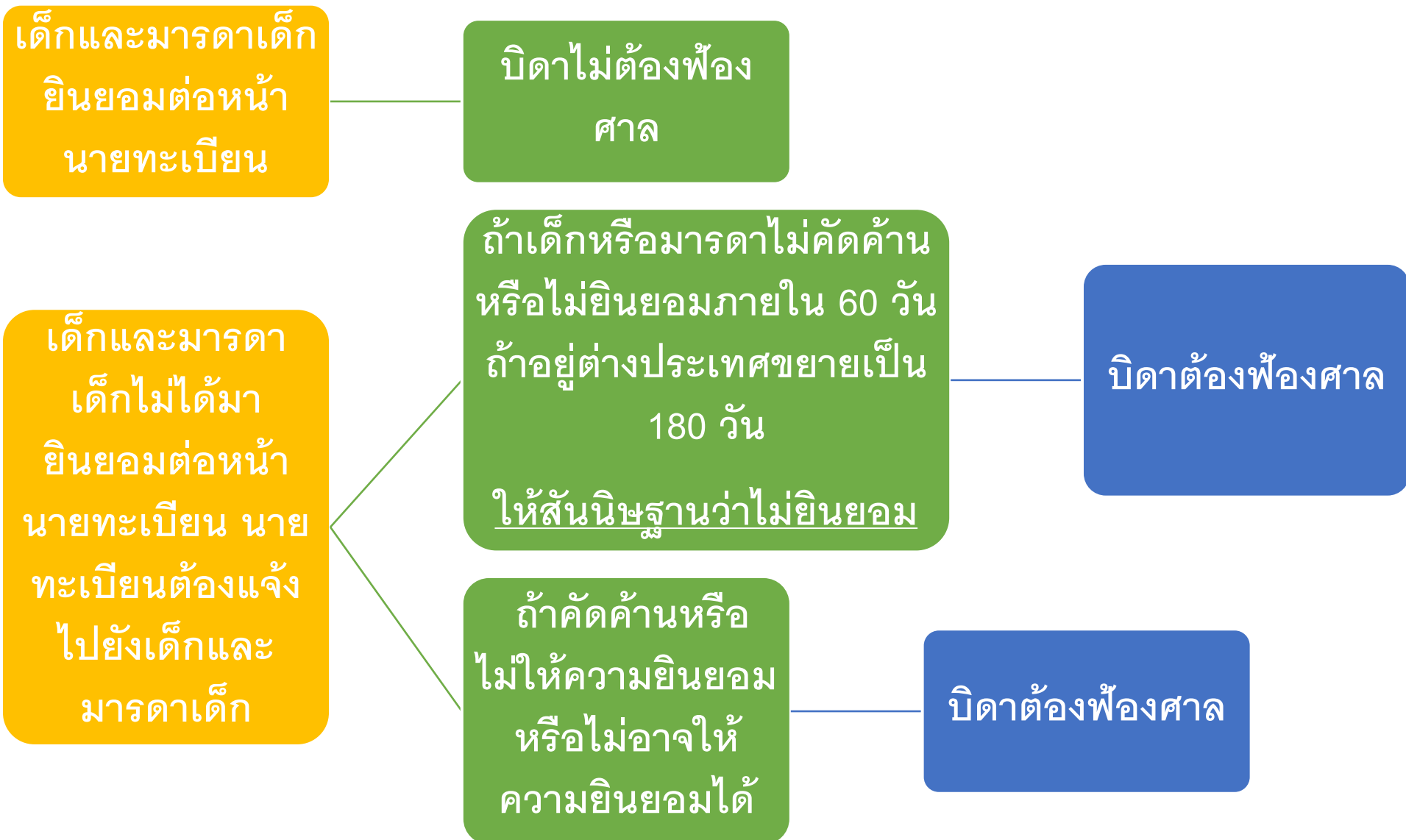
การจดทะเบียนรับรองบุตร

- มาตรา 1548 บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก
- ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
- ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล
- เมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และบิดาได้นำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนให้

การจดทะเบียนรับรองบุตร



เงื่อนไขการจดทะเบียนรับรองบุตร



คำถาม : มารดาให้ความยินยอมแทนได้หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1177/2540

บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเด็ก การให้ความยินยอมดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว ผู้ใช้อำนาจปกครองให้ความยินยอมแทนเด็กไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5982/2551

...ขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนขอจดทะเบียนนั้น เด็กหญิง ป. อายุเพียง 3 ปีเศษ ยังไร้เดียงสาไม่สามารถให้ความยินยอมได้...ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลขอให้พิพากษาให้ ผู้ร้องจดทะเบียนเด็กหญิง ป. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้

คำถาม : วิธีการขอความยินยอมจากมารดาและเด็ก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13745/2553

ตามเจตนารมณ์ของ ป.พ.พ. มาตรา 1548 บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก โดยทั้งเด็กและมารดาเด็กจะต้องไปแสดงความยินยอมต่อนายทะเบียนด้วยนั้น มีความมุ่งหมายจะคุ้มครองสิทธิที่เด็กจะพึงได้รับจากผู้เป็นบิดาอันเป็นเรื่องประโยชน์ของเด็กและการให้ความยินยอมดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามการที่กฎหมายบังคับให้ผู้รับรองบุตรต้องได้รับความยินยอม ก็ต่อเมื่อเด็กและมารดาเด็กอยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้เท่านั้น เมื่อโจทก์เคยไปติดต่อสำนักงานเขตดุสิตเพื่อจดทะเบียนว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งมีอายุเพียง 7 ปี เป็นบุตรของตน แม้จะไม่ได้ทำเป็นหนังสือตามระเบียบ แต่เจ้าพนักงานแจ้งโจทก์ว่าต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยทั้งสองก่อน และโจทก์ก็ให้นายความมีหนังสือแจ้งไปยังจำเลยที่ 1 มารดาของจำเลยที่ 2 เพื่อดำเนินการ แต่จำเลยที่ 1 มีหนังสือตอบปฏิเสธและจำเลยที่ 2 อยู่ในวัยไร้เดียงสาไม่สามารถให้ความยินยอมได้จึงเป็นที่เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า การที่จะให้โจทก์ไปยื่นคำร้องจดทะเบียนเป็นหนังสือเพื่อให้นายทะเบียนมีหนังสือถึงจำเลยทั้งสองตามมาตรา 1548 วรรคสอง ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่า โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอต่อศาลขอให้พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

คำถาม : บุตรตายแล้ว จดทะเบียนรับรองบุตรได้หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2473/2545

ด.มารดาของช.และช. ผู้เป็นบุตรถึงแก่ความตายแล้ว ไม่อาจให้ความยินยอมในการที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนรับ ช. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 วรรคสาม ผู้ร้องไม่อาจกระทำได้โดยวิธีอื่นนอกจากดำเนินการทางศาล ในเมื่อบุคคลที่จะต้องให้ความยินยอมในการขอจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีผู้ใดยังมีชีวิตอยู่ ผู้ร้องจึงชอบที่จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้พิพากษาว่า ช. เป็นบุตรผู้ร้องได้

คำถาม : บุตรตายแล้ว จดทะเบียนรับรองบุตรได้หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5661/2559 (ญ)

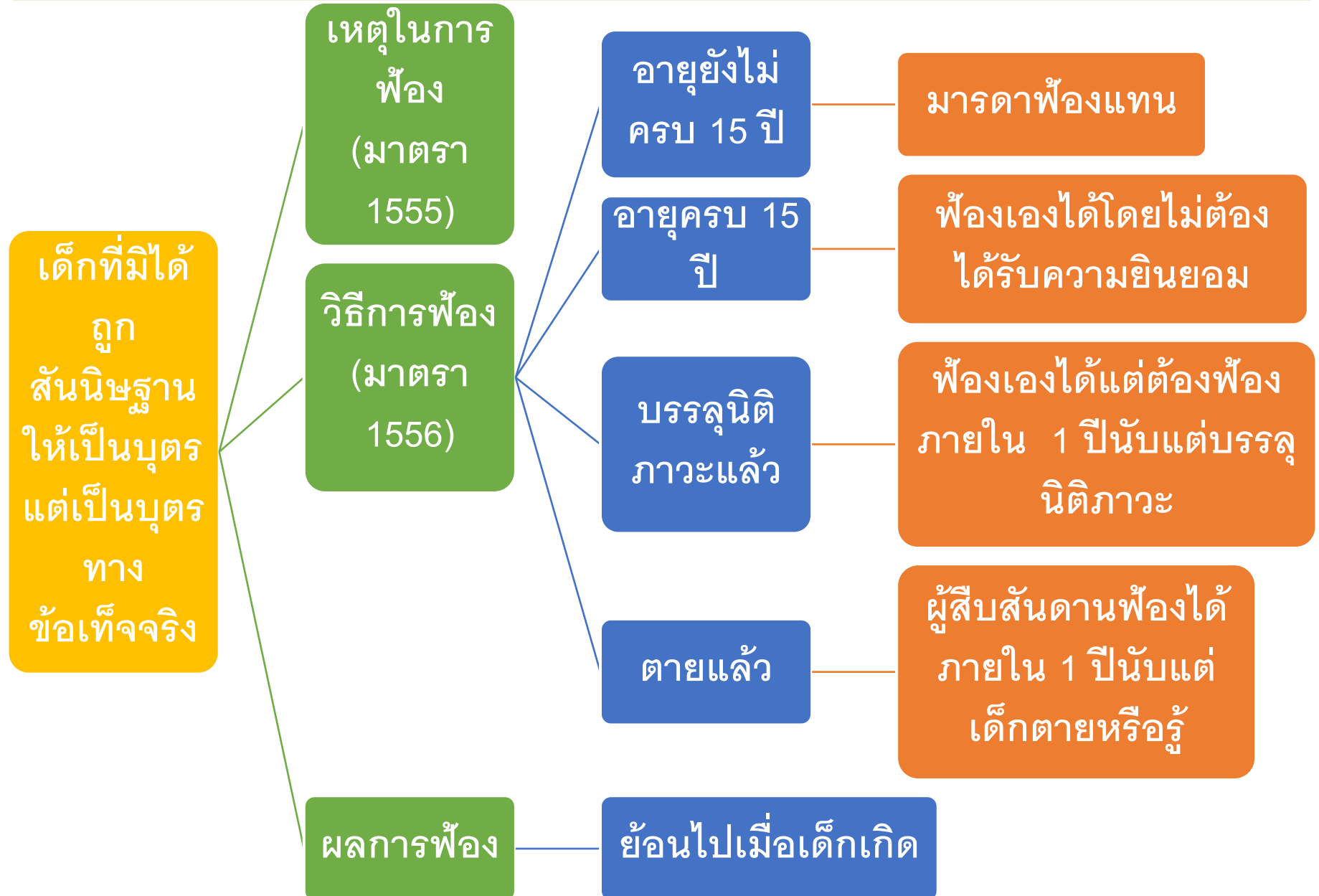
สำหรับคดีนี้เป็นการร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ซึ่งไม่มีบทกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิโดยชัดแจ้งว่าให้ผู้อ้างว่าเป็นบิดาของเด็กนำคดีไปสู่ศาล ขอให้ศาลพิพากษาให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรในกรณีที่เด็กถึงแก่ความตายแล้วได้ ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่เด็กไม่มีมารดาหรือมารดาถึงแก่ความตาย โดยมีการตั้งผู้อื่นเป็นผู้ปกครองก่อนมีการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร บิดาซึ่งจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งถอนความเป็นผู้ปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1552 ย่อมเป็นข้อแสดงว่าความมีอยู่ซึ่งสภาพบุคคลของมารดาหรือไม่ มิใช่เป็นข้อสาระสำคัญ ฉะนั้น ความในมาตรา 1548 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า "ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็ก...ไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล" คำว่า "ไม่อาจให้ความยินยอม" ย่อมหมายถึงกรณีที่เด็กไม่อยู่ในภาวะที่จะให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กยังไร้เดียงสา หรือเป็นคนวิกลจริต เป็นต้น หาใช่เป็นกรณีที่เด็กสิ้นสภาพบุคคลแล้วไม่เพราะการพิสูจน์ความเป็นบิดากับบุตรโดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ย่อมกระทำได้ยาก ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ร้องในอันที่จะนำเสนอคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ผู้ร้องย่อมไม่อาจใช้สิทธิทางศาล ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55

คำถาม : ร้องขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5660/2559 (ญ)

บุตรที่เกิดนอกสมรสจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาในภายหลังได้ 3 ประการ คือ เมื่อบิดามารดาได้สมรสกันภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1547 เมื่อปรากฏตามคำร้องขอของผู้ร้องว่า ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบิดาตามกฎหมายของ พ. และมีสิทธิได้รับมรดกของ พ. มิใช่เป็นกรณีที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร ทั้งการที่จะฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรตาม ป.พ.พ. มาตรา 1547 และมาตรา 1555 นั้น เป็นสิทธิของฝ่ายเด็กที่จะฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้กล่าวคือ ในกรณีที่เด็กยังมีอายุไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทน หรือในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ให้ญาติสนิทของเด็ก หรืออัยการร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็ก มิใช่กรณีที่ให้สิทธิแก่บุคคลที่อ้างว่าเป็นบิดาของเด็กมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร ทั้งผู้ร้องมิได้ร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ร้องจดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตรเพื่อนำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1548 แต่กลับขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ร้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของ พ. ซึ่งไม่อาจกระทำได้เพราะคำพิพากษาของศาลในกรณีเช่นนี้ไม่มีผลทำให้ผู้ร้องมีสถานะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของ พ. กรณีของผู้ร้องจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติ มาตรา 1547 จึงไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ร้องในอันที่จะนำเสนอคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของ พ. ได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55

การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร



เหตุในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร มาตรา1555

- 1. ช่มขึ้น จุดคร่า หน่วงเหนี่ยว กักขังหญิงมารดา ในระยะเวลาซึ่งอาจตั้งครรภ์ได้
- 2. ลักพาหญิงมารดา ในระยะเวลาซึ่งอาจตั้งครรภ์ได้
- 3. มีเอกสารของบิดาแสดงว่าเป็นบุตร
- 4. บิดาแจ้งเกิดเองหรือยินยอมให้แจ้งเกิดว่าเป็นบิดา
- 5. บิดามารดาอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย
- 6. มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กมิได้เป็นบุตรของชายอื่น
- 7. มีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร

ตัวอย่างเหตุฟ้องตามมาตรา 1555(1)?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2573/2518

ชายข่มขืนชำเราหญิงอายุ 15 ปี จนมีครรภ์คลอดบุตร

ตัวอย่างเหตุฟ้องตามมาตรา 1555(3)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2573/2518

ผู้ตายได้ทำบันทึกมีข้อความระบุว่า ผู้ร้องยินยอมรับเงินจำนวน 15,000 บาท เป็นค่าทดแทนกรณี que ผู้ร้องมีบุตรกับผู้ตาย โดยผู้ร้อง ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ให้สัญญา ส่วนผู้ตายลงลายมือชื่อในฐานะ ผู้รับสัญญา บันทึกดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเอกสารของผู้ตายที่ยอมรับ ว่าเด็กหญิง ม. เป็นบุตรของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1555(3) แล้ว

คำถาม : เป็นเหตุฟ้องตามมาตรา 1555(4) (5)?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4141/2535

โจทก์จำเลยอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาอย่างเปิดเผยที่บ้านที่ครอบครัว
โจทก์เช่าอยู่จนโจทก์ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4 เดือนก็เลิกร้างกันไป ต่อมา
เมื่อโจทก์คลอดบุตรเป็นเด็กหญิงธ. จำเลยได้ให้เพื่อนของจำเลยนำ
ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลยไปแจ้งการเกิดพร้อม
กับโจทก์ ดังนี้ การที่โจทก์ไปแจ้งการเกิดของเด็กหญิงธ. จึงอยู่ในความรู้
เห็นยินยอมของจำเลย และโจทก์จำเลยได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาอย่าง
เปิดเผยในระยะเวลาที่โจทก์อาจตั้งครรภ์ได้โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องให้จำเลยรับ
เด็กหญิงธ.

คำถาม : เป็นเหตุฟ้องตามมาตรา 1555(4) (7)?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5335/2542

ผู้ตายและนางบ. เป็นสามีภริยากันโดยมีนางค. ซึ่งเป็นบุตรของนางบ. กับสามีเก่าพักอาศัยอยู่ด้วย นางค. คลอดผู้ร้องแล้วผู้ตายถึงแก่กรรม โดย ผู้ตายมิได้เป็นผู้ไปแจ้งการเกิดผู้ร้อง จึงไม่มีเหตุที่จะให้ผู้ตายรับผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1555(4)

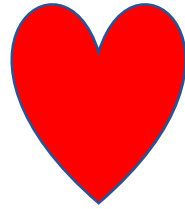
นางค. พักอาศัยในฐานะที่เป็นบุตรสาวของนางบ. มิใช่ในฐานะภริยาของผู้ตาย การที่ผู้ร้องใช้นามสกุลของผู้ตายก็เพราะสุติบัตรของผู้ร้องระบุว่าผู้ร้องเป็นบุตรของผู้ตายกับนางบ. หาใช่เพราะผู้ตายยอมให้ใช้นามสกุลของตนเพราะเหตุที่ผู้ร้องเป็นบุตรของนางค. ไม่ จึงฟังไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าผู้ร้องเป็นบุตรผู้ตายที่เกิดจากนางค. ไม่มีเหตุที่จะให้ผู้ตายรับผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1555(7)

คำถาม : เป็นเหตุฟ้องตามมาตรา 1555(5)?

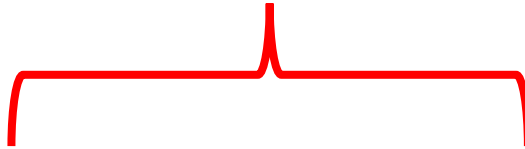
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8661/2544

- ป. ซึ่งเป็นเจ้ามรดกและ บ. อยู่กินฉันสามีภริยากันโดยเปิดเผยเป็นที่รับรู้ของบุคคลอื่นทั่ว ๆ ไป และมีบุตร คือพี่ชายโจทก์ และโจทก์
- พฤติการณ์ของ ป. และบ. ที่ปฏิบัติต่อกันแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ป. ยกย่อง บ. เป็นภริยาและยอมรับว่าเด็กที่เกิดจาก บ. เป็นบุตร
- บ. ตั้งครรภ์โจทก์ขณะที่ ป. ยังไม่ถึงแก่ความตายและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นให้เห็นว่าป. ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับว่าเด็กในครรภ์ บ. ไม่ใช่เป็นบุตรของป.

เหตุในการฟ้องให้รับเป็นบุตร (มาตรา 1555(6))



+ มีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กมิได้
เป็นบุตรของชายอื่น



130 วัน

180 วัน



310 วัน

คำถาม : เป็นเหตุฟ้องตามมาตรา 1555(6)?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3273/2536

โจทก์คลอดเด็กหญิง บ. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2531 จำเลยได้ร่วมประเวณีกับโจทก์หลายครั้งในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2530 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 และจัดการให้โจทก์ไปอยู่กับเพื่อนของจำเลยที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นจำเลยไปเยี่ยมโจทก์หลายครั้งพาโจทก์ไปหาแพทย์และเขียนจดหมายถึงโจทก์หลายฉบับมีข้อความที่แสดงว่าเด็กหญิง บ. เป็นบุตรของจำเลย ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ร่วมประเวณีกับชายอื่น ย่อมมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเด็กหญิง บ. มิได้เป็นบุตรของชายอื่น โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยรับเด็กหญิง บ. เป็นบุตรของจำเลยได้

คำถาม : เป็นเหตุฟ้องตามมาตรา 1555(7)?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1646/2549

A แสดงออกต่อญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่บ้านซึ่งเป็นภูมิลำเนาของมารดาผู้ร้อง มิได้แสดงออกต่อญาติข้างบิดาหรือเพื่อนบ้านแถวบ้านพักของ A ซึ่งอยู่ต่างท้องที่กันว่าผู้ร้องเป็นบุตร

ผลของการจดทะเบียนสมรส/รับรองบุตร/คำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร

• มาตรา 1557

การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1547 ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตรไม่ได้

• คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6436/2562

ขณะเกิดเหตุละเมิด จ. ผู้ตาย เป็นบุตรนอกสมรสของผู้คัดค้านซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยา กับ ค. มารดาของผู้ตาย หลังจาก จ. ถึงแก่ความตาย ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้ตาย เป็นผลให้ จ. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้คัดค้านกับมารดาของผู้ตาย ซึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 1557 บัญญัติให้การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด ดังนั้น แม้เหตุละเมิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ขณะนั้น จ. มีอายุ 21 ปีเศษ และถึงแก่ความตายไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้คัดค้านและ ค. บิดามารดาของ จ. จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ย่อมมีผลให้ จ. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ จ. เกิด คือตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2537 จ. จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานับแต่นั้น การทำละเมิดเป็นเหตุให้ จ. ถึงแก่ความตายย่อมทำให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นบิดาขาดไร่อุปการะ การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดที่ให้ผู้ร้องชำระเงินแก่ผู้คัดค้านไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

• คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3833/2559

โจทก์และจำเลยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ เด็กหญิง ว. โจทก์จึงมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวย่อมมีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตร และเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่น ซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายได้ตาม ป.พ.พ. 1567 (1) และ (4) ขณะที่จำเลยพาผู้เยาว์ไปอยู่ที่บ้านบิดามารดาจำเลยที่สุราษฎร์ธานี ผู้เยาว์ไม่ใช้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย แม้ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จำเลยจะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตร และต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยจะได้จดทะเบียนรับรองผู้เยาว์เป็นบุตรอันทำให้จำเลยมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ก็ตาม ก็หากระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ถูกต้องแห่งอำนาจฟ้องของโจทก์ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกบุตรคืนจากจำเลยได้



บุตรใน
สมรส

บุตรนอก
สมรส

บุตรบุญ
ธรรม

บิดามารดา กับบุตร

ความสัมพันธ์
ระหว่างบิดา
มารดา กับ
บุตร

บุตรบุญธรรม

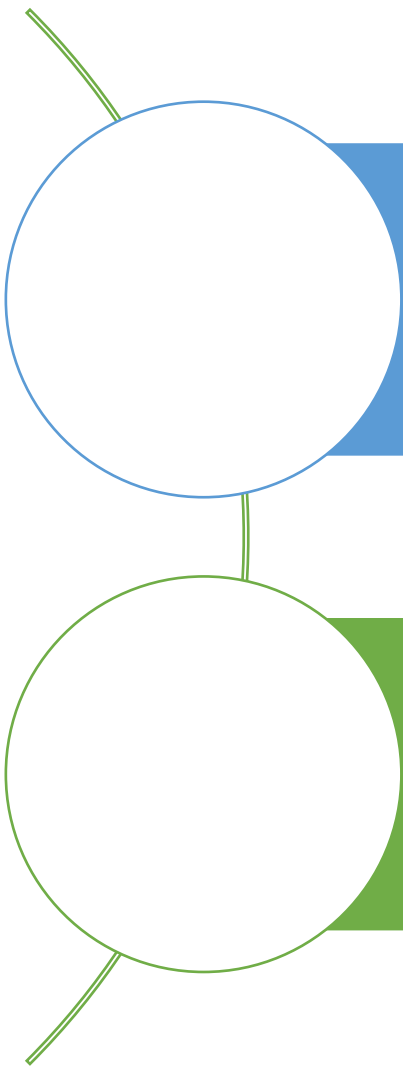
ผู้รับบุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรม

แบบของการรับบุตรบุญธรรม

ผลการรับบุตรบุญธรรม

ผู้รับบุตรบุญธรรม



มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรม

มีอายุอ่อนกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี

บุตรบุญธรรมที่มีอายุเกิน 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบุตรบุญธรรมด้วย

ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้เยาว์ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม

ได้รับความยินยอมจากคู่สมรส

ผู้เยาว์อาจมีผู้รับบุตรบุญธรรมได้คนเดียว เว้นแต่เป็นคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม

คำถาม :

ผู้รับบุตรบุญธรรมอายุ 25 ปี บุตรบุญธรรมอายุ 10 ปี

ผู้รับบุตรบุญธรรมอายุ 24 ปี บุตรบุญธรรมอายุ 9 ปี

ผู้รับบุตรบุญธรรมอายุ 26 ปี บุตรบุญธรรมอายุ 12 ปี

ผลของการฝ่าฝืนเงื่อนไข :

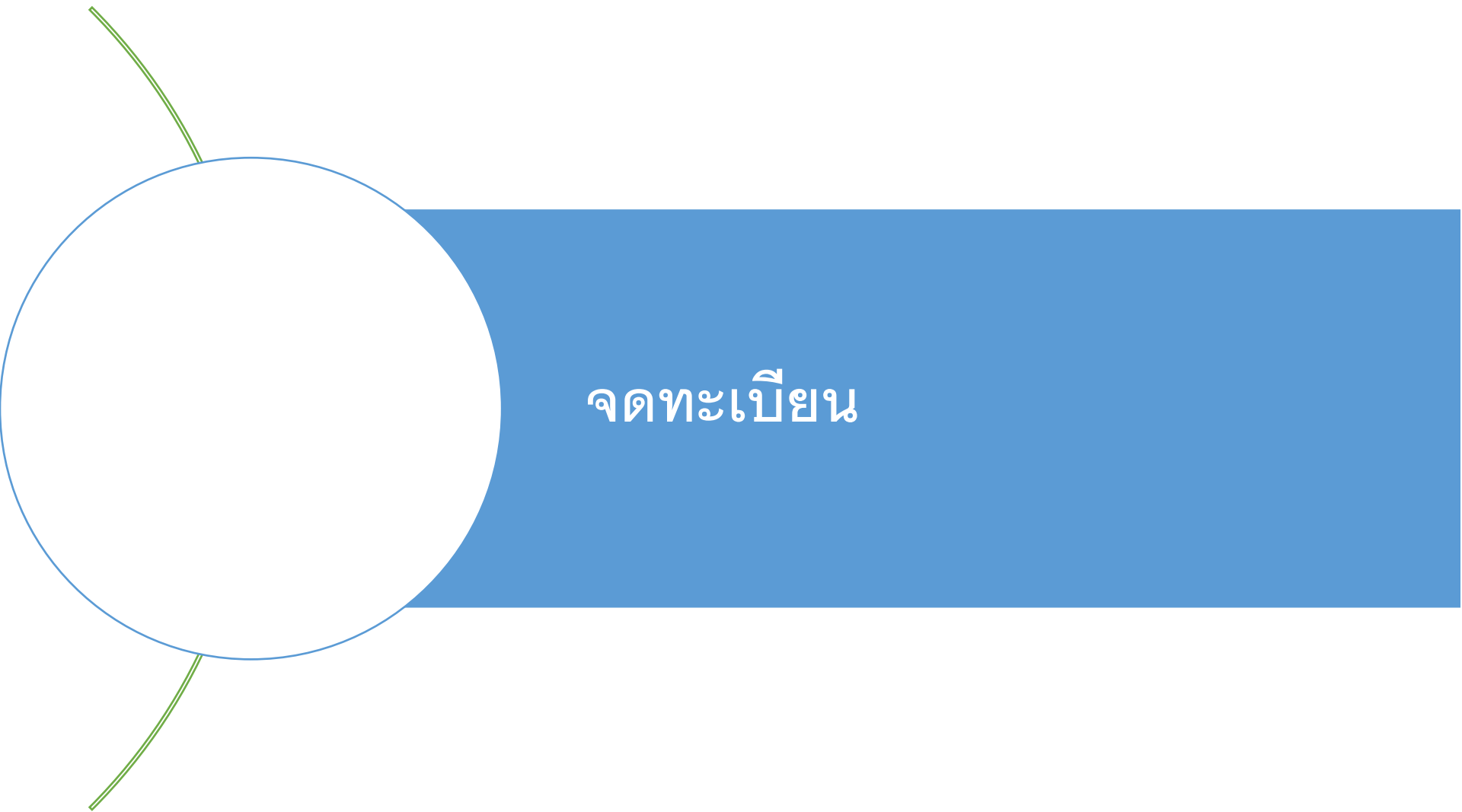
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 344/2531

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซึ่งคู่สมรสฝ่ายหนึ่งกระทำลงโดยไม่ได้รับความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งย่อมไม่สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมแต่อย่างใด ... กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 163 และมาตรา 164 และเมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดระยะเวลาที่โจทก์อาจฟ้องคดีเช่นว่านี้ได้แล้ว โจทก์ผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีดังกล่าวได้เสมอ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6993/2537

ขณะที่ บ. จดทะเบียนรับจำเลยที่ 1 เป็นบุตรบุญธรรม บ.มีอายุ 25 ปี ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิมมาตรา 1582 ที่กำหนดว่าผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี ส่วนการที่ บ. รับจำเลยที่ 2 เป็นบุตรบุญธรรมนั้นโจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสของ บ. ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย ขัดต่อ ป.พ.พ.บรรพ 5 เดิม มาตรา 1584 การจดทะเบียนรับจำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมของ บ. ย่อมไม่สมบูรณ์ไม่มีผลตามกฎหมาย จำเลยทั้งสองจึงมิใช่ทายาทโดยธรรมของ บ.

แบบของการรับบุตรบุญธรรม



จดทะเบียน

ผลของการรับบุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรมมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม ดังนั้น สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจึงเหมือนกับสิทธิและหน้าที่ ระหว่างบิดามารดากับบุตร

บิดามารดาโดยกำเนิดของบุตรบุญธรรมหมดอำนาจปกครองบุตรของตน ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ใช้อำนาจ ปกครองบุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรมไม่สูญเสียสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวเดิม

คำถาม :

บุตรบุญธรรมสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม?

ผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิได้รับมรดกของบุตรบุญธรรม?

คำถาม :

ผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม มีผลอย่างไร?

มาตรา 1451 ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะ
สมรสกันไม่ได้

มาตรา 1598/32 การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิก
เมื่อมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1451



บุตรใน
สมรส

บุตรนอก
สมรส

บิดามารดา กับบุตร

ความสัมพันธ์
ระหว่างบิดา
มารดา กับ
บุตร

บุตรบุญ
ธรรม

การใช้อำนาจปกครองบุตรของบิดามารดา



ผู้ใช้อำนาจปกครอง มาตรา 1566 1568 1569 1569/1

อำนาจปกครองทั่วไป มาตรา 1567

อำนาจปกครองในการจัดการทรัพย์สินของบุตร มาตรา 1571 - 1581

การถอนอำนาจปกครอง มาตรา 1582 – 1584/1

ผู้ใช้อำนาจปกครอง กรณีทั่วไป

- มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
- อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) มารดาหรือบิดาตาย
 - (2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย
 - (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน
 - (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
 - (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้
- มาตรา 1568 เมื่อบุคคลใดมีบุตรติดมาได้สมรสกับบุคคลอื่น อำนาจปกครองที่มีต่อบุตรอยู่กับผู้ที่บุตรนั้นติดมา

ผู้ใช้อำนาจปกครอง กรณีคนไร้ความสามารถ/ คนเสมือนไร้ความสามารถ

- มาตรา 1569 ผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีที่บุตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ใช้อำนาจปกครองย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี
- มาตรา 1569/1 ในกรณีที่ผู้เยาว์ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและศาลมีคำสั่งตั้งบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองเป็นผู้อนุบาลให้คำสั่งนั้นมีผลเป็นการถอนผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและไม่มีคู่สมรสถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

อำนาจปกครองทั่วไป มาตรา 1567



(1) กำหนดที่อยู่บุตร

(2) ทำโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรม โดยต้องไม่เป็นการทารุณกรรมหรือทำร้ายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจ หรือกระทำโดยมิชอบ

(3) ให้ทำงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป

(4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักขังบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ตัวอย่าง : การกำหนดที่อยู่ตามมาตรา 1567(1)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2546

บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าไม่มีข้อความใดระบุให้จำเลยต้องนำบุตรทั้งสองมาอยู่บ้านของจำเลยที่จังหวัดสมุทรปราการคงระบุเพียงว่าให้บุตรทั้งสองอยู่ในอำนาจปกครองของจำเลยซึ่งเป็นบิดาเท่านั้น จำเลยซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองย่อมมีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตรทั้งสองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1567(1) การที่จำเลยยังคงให้มารดาของตนเลี้ยงดูบุตรทั้งสองต่อมาภายหลังการหย่าโดยจำเลยไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้ตลอดมาย่อมเป็นการใช้อำนาจปกครองอันเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการหย่า

ตัวอย่าง : การให้ทำงานตามมาตรา 1567(3)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6905/2538

ตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 445 และ 1567 ย่อมแสดงให้เห็นว่า หากบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองได้มอบหน้าที่ให้บุตรทำการงานอันใดอันหนึ่งในครัวเรือนแล้วปรากฏว่ามีบุคคลใดทำละเมิดต่อบุตรซึ่งมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องทำการงานให้แก่บิดามารดาจนถึงแก่ความตาย ผู้ทำละเมิดจะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนคือค่าขาดแรงงานในครัวเรือนให้แก่บิดามารดาที่ต้องขาดแรงงานอันนั้นด้วย และการฟ้องเรียกค่าขาดแรงงานดังกล่าวมิใช่การฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะตามมาตรา 443 วรรคสาม ซึ่งเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรานี้มีความมุ่งหมายว่าหากมีการทำละเมิดจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย บิดาหรือมารดาของผู้ตายก็ชอบที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนการขาดไร้อุปการะได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ตายจะมีรายได้หรือได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือไม่

ตัวอย่าง : การให้ทำงานตามมาตรา 1567(3)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5183/2537

จนถึงแก่ความตาย ผู้ตายมีอายุ 19 ปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ดังนั้นผู้ตายจึงต้องห้ามมิให้ขับรถยนต์สองแถวรับจ้างซึ่งจัดเป็นรถยนต์สาธารณะตามกฎหมาย การขับรถยนต์สองแถวรับจ้างของผู้ตายถือไม่ได้ว่าเป็นการทำงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 445 โจทก์จึงเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ไม่ได้

ตัวอย่าง : การเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นตามมาตรา 1567(4)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2114/2544

- บิดาตาย มารดาจึงมีอำนาจปกครอง ด.ญ. A แต่ผู้เดียว
- ย่าไม่ยอมให้ด.ญ. A ให้มาอยู่กับมารดา โดยอ้างว่าตนมีฐานะดี สามารถเลี้ยงดูด.ญ. A ได้เป็นอย่างดี และมารดาของด.ญ. A เป็นใช้อำนาจปกครองโดยมิชอบและประพฤติชั่วร้าย
- โดยปกติธรรมชาติของมารดา ย่อมมีความรักบุตรและปรารถนาดีต่อบุตร หากย่าประสงค์ที่จะแสดงให้ศาลเห็นว่าโจทก์เป็นมารดาที่ ประพฤติผิดธรรมชาติ ปราศจากความรักความเมตตา ต่อบุตร และ ประพฤติตนชั่วร้าย พยานหลักฐานของจำเลยก็ต้องมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงเมื่อจำเลยไม่มี ผู้เยาว์มาเบิกความยืนยันต่อศาลถึงสภาพจิตใจที่เป็นอยู่ จึงไม่อาจอนุมานตามที่จำเลยกล่าวอ้างว่าที่ ผู้เยาว์มีอาการ ผิดปกติก็เพราะโจทก์ใช้อำนาจปกครองโดยมิชอบหรือประพฤติชั่วร้าย อันจะเป็นสาเหตุ ให้ศาลถอนอำนาจปกครองของโจทก์

ตัวอย่าง : การเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นตามมาตรา 1567(4)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3461/2541

คำว่า "บุคคลอื่น" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1567(4) หมายถึง บุคคลอื่นนอกจากผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรซึ่งได้แก่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตร ดังนั้นเมื่อจำเลยกับโจทก์มิใช่สามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรผู้เยาว์ ทั้งมิได้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองของบุตรผู้เยาว์ตามกฎหมาย และไม่มีสิทธิตามมาตรา 1567(1) ถึง (4) การที่จำเลยกับบุตรผู้เยาว์ไว้จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมายโจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกบุตรผู้เยาว์คืนจากจำเลยได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3833/2559

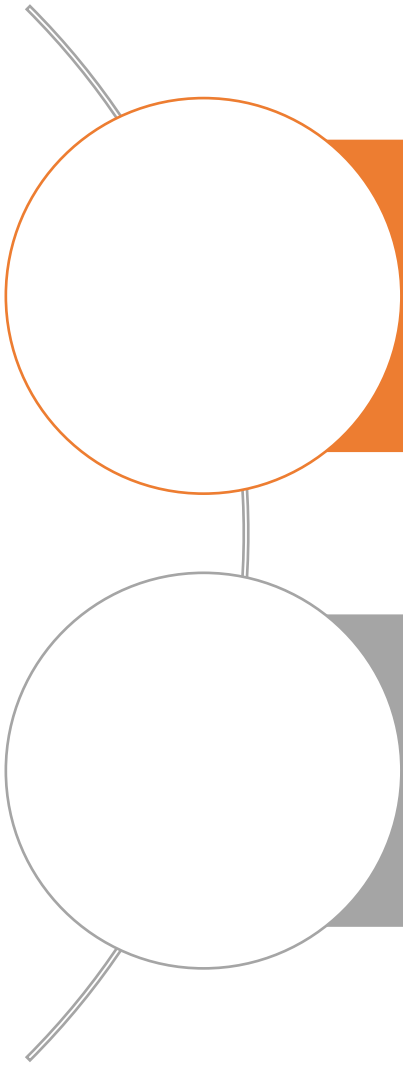
โจทก์และจำเลยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ เด็กหญิง ว. โจทก์จึงมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวย่อมมีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตร และเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่น ซึ่งกับบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายได้ ตาม ป.พ.พ. 1567 (1) และ (4) ขณะที่จำเลยพาผู้เยาว์ไปอยู่ที่บ้านบิดามารดาจำเลยที่สุราษฎร์ธานี ผู้เยาว์ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย แม้ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จำเลยจะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตร และต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยจะได้จดทะเบียนรับรองผู้เยาว์เป็นบุตรอันทำให้จำเลยมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ก็ตาม ก็หากระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ถูกต้องแห่งอำนาจฟ้องของโจทก์ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกบุตรคืนจากจำเลยได้

ตัวอย่าง : อำนาจในการเปลี่ยนนามสกุลของบุตร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7547/2561

แม้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ และจำเลย ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 ในข้อ 3 กำหนดให้จำเลยเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิง ศ. บุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวก็ตาม แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1567 บัญญัติว่า ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ (1) กำหนดที่อยู่ของบุตร (2) ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน (3) ให้บุตรทำการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป (4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับได้ความจากคำเบิกความของพยานโจทก์ปากนางกาญจนา พนักงานปกครองชำนาญงานสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลตอบทนายโจทก์ขออนุญาตศาลถามว่า ในกรณีการขอเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้เยาว์นั้น หากบิดาไปคัดค้านขณะยื่นคำร้อง หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งเรียกบิดามาเพื่อสอบถามแล้วได้ความว่า บิดาคัดค้าน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลผู้เยาว์ให้ ดังนี้จึงไม่เป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำได้โดยลำพังคนเดียวเพราะไม่ใช่กรณีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1567 ทั้งไม่ปรากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความว่า ให้จำเลยมีอำนาจเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรผู้เยาว์ของโจทก์มาใช้ชื่อสกุลของจำเลยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ และก่อนที่โจทก์และจำเลยจะหย่าขาดจากกัน บุตรผู้เยาว์ก็ใช้ชื่อสกุลของโจทก์อยู่แล้ว การที่จำเลยมาเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรผู้เยาว์มาใช้ชื่อสกุลของจำเลย จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของนางกาญจนาที่ว่า หากโจทก์คัดค้านทางเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรผู้เยาว์ให้ ดังนั้นจำเลยจึงไม่มีสิทธิเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรผู้เยาว์มาใช้ชื่อสกุลของจำเลยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ เมื่อคำนึงถึงว่า โจทก์ จำเลยซึ่งเป็นบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1564 วรรคหนึ่ง เพื่อความผาสุกและความสัมพันธ์อันดีของบิดาและบุตร ที่ศาลล่างทั้งสองให้ใช้ชื่อสกุล ธ. ของโจทก์เป็นชื่อรองของเด็กหญิง ศ. จึงชอบแล้ว

อำนาจปกครองในการจัดการทรัพย์สิน



ผู้ใช้อำนาจปกครองสามารถจัดการทรัพย์สินของบุตรได้ด้วยตนเองตามมาตรา 1571

เว้นแต่เป็นการทำนิติกรรมตามมาตรา 1574 1575 ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากศาล

อำนาจปกครองในการจัดการทรัพย์สิน

มาตรา 1571 อำนาจปกครองนั้น รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินของบุตรด้วย และให้จัดการทรัพย์สินนั้นด้วยความระมัดระวังเช่นวิญญูชนจะพึงกระทำ

- กฎหมายกำหนดว่าจะต้องจัดการทรัพย์สินบุตรด้วยความระมัดระวังเช่นวิญญูชนจะพึงกระทำ จะใช้ความระมัดระวังในระดับที่ตนเคยประพฤติปฏิบัติในกิจการของตนเองไม่ได้
- หากทรัพย์สินเป็นเงิน มาตรา 1573 กำหนดวิธีการไว้เป็นพิเศษให้ใช้เงินนั้นเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของบุตร หากมีเงินเหลือต้องเก็บรักษาไว้เพื่อส่งมอบแก่บุตร

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

- (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนอง อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
- (2) กระทำให้สูญสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพย์สินของผู้เยาว์ อันเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์
- (3) ก่อตั้งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันใน อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์
- (4) จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินใน อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ ทรัพย์สินเช่นนั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพย์สินที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น
- (5) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี
- (6) ก่อข้อผูกพันใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3)
- (7) ให้กู้ยืมเงิน

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

- (8) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อการกุศลสาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้พอสมควรแก่ฐานะานุรูปของผู้เยาว์
- (9) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา
- (10) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับชำระหนี้ หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น
- (11) นำทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3)
- (12) ประนีประนอมยอมความ
- (13) มอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัย

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5225/2533

บิดาทำสัญญาขายที่ดินของบุตรผู้เยาว์โดยฝ่าฝืน มาตรา 1574 (1) สัญญาซื้อขายไม่มีผลผูกพันที่ดินของบุตร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4984/2537

ขายที่ดินของผู้เยาว์ต้องขออนุญาตศาล จะใช้วิธีอนุญาตให้ผู้เยาว์ทำเองไม่ได้

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6314/2555

มารดาขายที่ดินของบุตรผู้เยาว์ที่ได้รับมาในฐานะผู้จัดการมรดกได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11484/2555

บิดาทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของบุตรผู้เยาว์แม้มีข้อสัญญาว่าจะจดทะเบียนโอนเมื่อศาลอนุญาตให้ขายได้ก็ไม่มีผลผูกพันแม้ส่งมอบที่ดินให้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ也没有สิทธิครอบครอง

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(2) กระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งทรัพย์สินของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8535/2547

มารดาทำบันทึกถอนชื่อผู้เยาว์ออกจากโฉนดที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล ไม่มีผล
ผูกพันผู้เยาว์

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(3) ก่อตั้งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1082/2533

ผู้เยาว์รู้เห็นการที่บิดายินยอมให้ทำถนนผ่านที่ดินของตน แต่มาฟ้องร้องให้รื้อถอนถนนออกไป เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(4) จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นนั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพย์สินที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น

เช่น ผู้เยาว์มีสิทธิจะได้สิทธิเก็บกินในอนาคต หากผู้เยาว์จะโอนสิทธินี้ให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ใช้อำนาจปกครองต้องขออนุญาตจากศาลก่อน

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(5) ให้เช่าสังหาริมทรัพย์เกินสามปี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2170/2516

บิดาทำสัญญาต่างตอบแทนให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของบุตรผู้เยาว์ตลอดชีวิตผู้เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 1574 การให้เช่ามีผลผูกพันบุตรผู้เยาว์เพียง 3 ปี

(6) ก่อซื้อผูกพันใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 150/2507

ผู้ใช้อำนาจปกครองจะทำสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาอื่น ซึ่งผูกมัดให้จำต้องขายที่ดินของผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3169/2524

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินรายพิพาทของจำเลยซึ่งเป็นผู้เยาว์ที่มารดาทำกับโจทก์ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินนั้นต่อเมื่อศาลอนุญาตแล้ว เห็นได้ว่าคู่สัญญามีได้มีเจตนาที่จะขออนุญาตต่อศาล จึงไม่สมบูรณ์ผูกพันจำเลย แม้ต่อมามารดาจะยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตทำนิติกรรมขายที่ดินรายพิพาทแทนจำเลย และศาลมีคำสั่งอนุญาตก็หาทำให้นิติกรรมซึ่งไม่สมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วกลับสมบูรณ์ขึ้นได้ไม่

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(7) ให้กู้ยืมเงิน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 927/2485

กฎหมายห้ามแต่ว่าผู้ใช้อำนาจให้กู้ยืมเงินในเด็กต้องขออนุญาตจากศาลก่อน จะแปลเลยไปถึงการที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกู้เงินแทนเด็กย่อมเป็นการขัดกับตัวบท ฉะนั้น การที่ผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรผู้เยาว์กู้ยืมเงินแทนผู้เยาว์โดยเอาทรัพย์สินของผู้เยาว์ไปเป็นประกันเงินกู้ จึงไม่จำต้องขออนุญาตจากศาล ผู้เยาว์จึงต้องรับผิดชอบในหนี้รายนี้ด้วย

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(8) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อการกุศลสาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้ พอสสมควรแก่ฐานะานุรูปของผู้เยาว์

(9) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1656/2543

ยกที่ดินให้เพื่อตอบแทนการที่ผู้รับไถ่ถอนจำนองที่ดินให้ เป็นการให้โดยมีค่าภาระติดพัน เช่น ยกเรือประมงให้ผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ต้องให้เงินผู้ให้ปีละ 200,000 บาท จนกว่าผู้ให้จะถึงแก่ความตายเป็นการให้ที่มีเงื่อนไข หรือให้ที่ดินแก่ผู้เยาว์โดยผู้ให้ยังมีสิทธิเก็บผลประโยชน์ในที่ดินอยู่ตลอดชีวิต เป็นการให้ที่มีค่าภาระติดพัน ต้องขออนุญาตจากศาลก่อน

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(10) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับชำระหนี้หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6522/2558

ผู้เยาว์ทำสัญญาค้ำประกันหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล สัญญาค้ำประกันไม่มีผลผูกพันผู้เยาว์

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(11) นำทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3) กรณีที่อนุญาตคือ

(1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรที่รัฐบาลไทยค้ำประกัน

(2) รับขายฝากหรือรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ในลำดับแรก แต่จำนวนเงินที่รับขายฝากหรือรับจำนองต้องไม่เกินกึ่งราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้น

(3) ฝากประจำในธนาคารที่ได้ตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในราชอาณาจักร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12115/2555

การทำนิติกรรมโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุทำขณะที่โจทก์ทั้งสองยังเป็นผู้เยาว์อยู่ ได้กระทำการโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 1574 (11) นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะทันที และยังเป็นกิจการที่ประโยชน์ของผู้ใช้อำนาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล กิจการนั้นย่อมตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1575 ถือเสมือนว่ามีได้มีนิติกรรมโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเกิดขึ้นเลย สิทธิการเช่าดังกล่าวยังคงเป็นของโจทก์ทั้งสอง การที่จำเลยรับโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวไว้ แม้จะอ้างว่า รับโอนโดยสุจริตก็ห้ามผลทำให้จำเลยกลับมีสิทธิตามนิติกรรมโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวไม่ และเป็นกรณีมิใช่โมฆียกรรม ไม่อาจให้สัถยابันหรือบอกล้างนิติกรรมได้

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8207/2544

แม้ทายาทบางคนยังเป็นผู้เยาว์อยู่ขณะนำที่ดินมรดกมาเป็นทุนของบริษัทจำเลยที่ 8 ผู้จัดการมรดกก็ไม่ต้องขออนุญาตจากศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 เพราะกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องผู้ใช้อำนาจปกครองทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ แต่เป็นเรื่องผู้จัดการมรดกทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการมรดกตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1719 และ 1736 วรรคสอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1394/2545

การขายไม้ของผู้เยาว์ไม่ใช่การนำทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์ แต่เป็นการขายสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ต้องขออนุญาตจากศาล

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(12) ประนีประนอมยอมความ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6838/2555

บันทึกข้อตกลงแบ่งปันมรดกเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลมีผลเพียงไม่ผูกพันผู้เยาว์ มิใช่ตกเป็นโมฆะ บุคคลภายนอกจึงไม่มีสิทธิยกขึ้นอ้างเพื่อเพิกถอนบันทึกข้อตกลงนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2125-2126/2558

การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นนิติกรรมอันมีผลเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาตตาม ป.พ.พ. มาตรา 1574 (12) เมื่อผู้ใช้อำนาจปกครองและผู้แทนโดยชอบธรรมต้องห้ามโดยกฎหมายมิให้ทำนิติกรรมดังกล่าว จะถือว่า การที่ผู้เยาว์ทำนิติกรรมพร้อมกับผู้แทนโดยชอบธรรมมีผลว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อน ก็เท่ากับเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ต้องมาขออนุญาตจากศาล ซึ่งเป็นการผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบิดามารดาผู้ใช้อำนาจปกครองจำเลยที่ 1 ผู้เยาว์ ได้รับอนุญาตจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี การทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายอมจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1574

(13) มอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8308/2561

มารดาของผู้คัดค้านทั้งสามยอมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566 มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ตามมาตรา 1571 ซึ่งทรัพย์สินหมายความรวมถึงสิทธิเรียกร้องอันเป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ตามมาตรา 138 บทบัญญัติมาตรา 1574 มีเจตนารมณ์คุ้มครองประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์โดยให้ศาลกำกับดูแล การฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลก่อนก็ไม่ได้ตัดอำนาจทำนิติกรรมแทนของผู้ใช้อำนาจปกครอง ไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะกรรมหรือโมฆียะกรรมตามมาตรา 150 และ 153 คงมีผลเพียงไม่ผูกพันบุตรผู้เยาว์ที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่มีสิทธิกล่าวอ้างเพื่อตัดอำนาจของผู้ใช้อำนาจปกครอง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผู้คัดค้านทั้งสามโดยนางสาววาณี ผู้ใช้อำนาจปกครองและผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้คัดค้านทั้งสามบกพร่องเรื่องความสามารถในการมอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของผู้คัดค้านทั้งสามฟังขึ้น

คำถาม : การฝ่าฝืนมาตรา 1574 มีผลอย่างไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6838/2555

แม้บันทึกข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกจะมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1574 (12) จำเลยที่ 2 ได้กระทำบันทึกดังกล่าวแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์โดยไม่ได้ขออนุญาตศาลอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่การขออนุญาตศาลหรือไม่ ไม่ใช่แบบของนิติกรรมและกฎหมายก็ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้นิติกรรมที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวเป็นโมฆะกรรม ทั้งการที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้แทนโดยชอบธรรมทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ตามมาตรา 1574 ไม่ได้ เว้นแต่ศาลอนุญาตนั้น เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์ให้ศาลเป็นผู้กำกับดูแลผลประโยชน์ส่วนได้เสียของผู้เยาว์ โดยดูแลให้ผู้แทนโดยชอบธรรมปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์อย่างถูกต้องแท้จริงเท่านั้น นิติกรรมที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ถึงขนาดตกเป็นโมฆะกรรม คงมีผลเพียงไม่ผูกพันผู้เยาว์ที่บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครองเท่านั้น เมื่อบันทึกข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะอันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดก็สามารถยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 172 วรรคหนึ่ง แต่มีผลเพียงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เยาว์ จึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 เท่านั้นที่จะยกการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างเพื่อมิให้ตนต้องผูกพันตามบันทึกดังกล่าวได้ ดังนั้น โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกย่อมไม่มีสิทธิที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อเพิกถอนบันทึกข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกดังกล่าวได้

คำถาม : การฝ่าฝืนมาตรา 1574 มีผลอย่างไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7776/2551

ขณะทำสัญญาขายที่ดินจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 เป็นผู้เยาว์และยังไม่บรรลุนิติภาวะ
การทำนิติกรรมดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ตาม ป.พ.พ. มาตรา
1574

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4860/2548

จำเลยที่ 12 ทำข้อตกลงแบ่งแยกที่ดินพิพาทกับโจทก์ อันมีลักษณะเป็นสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574
(12) ในขณะที่จำเลย 12 เป็นผู้เยาว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล ข้อตกลงใน
เรื่องการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 12

คำถาม : การฝ่าฝืนมาตรา 1574 มีผลอย่างไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12115/2555

นิติกรรมกระทำได้โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 1574 นั้นตกเป็นโมฆะทันที

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 533/2552

การที่ ช.(บิดาโจทก์) ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลย ตามลำพัง โดยมิได้รับอนุญาตจากศาลย่อมเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะและไม่มีผลผูกพันโจทก์แต่ประการใด สิทธินำคดีมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนของโจทก์ (บุตรผู้เยาว์) จึงไม่ระงับไป

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1575

มาตรา 1575 ถ้าในกิจการใด ประโยชน์ของผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือประโยชน์ของคู่สมรสหรือบุตรของผู้ใช้อำนาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้ใช้อำนาจปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงทำกิจการนั้นได้ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ

มาตรา 1576 ประโยชน์ของผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือของคู่สมรสหรือบุตรของผู้ใช้อำนาจปกครองตามมาตรา 1575 ให้หมายความรวมถึงประโยชน์ในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย คือ

- (1) ประโยชน์ในกิจการที่กระทำกับห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหุ้นส่วน
- (2) ประโยชน์ในกิจการที่กระทำกับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด

นิติกรรมที่ต้องให้ศาลอนุญาต มาตรา 1575

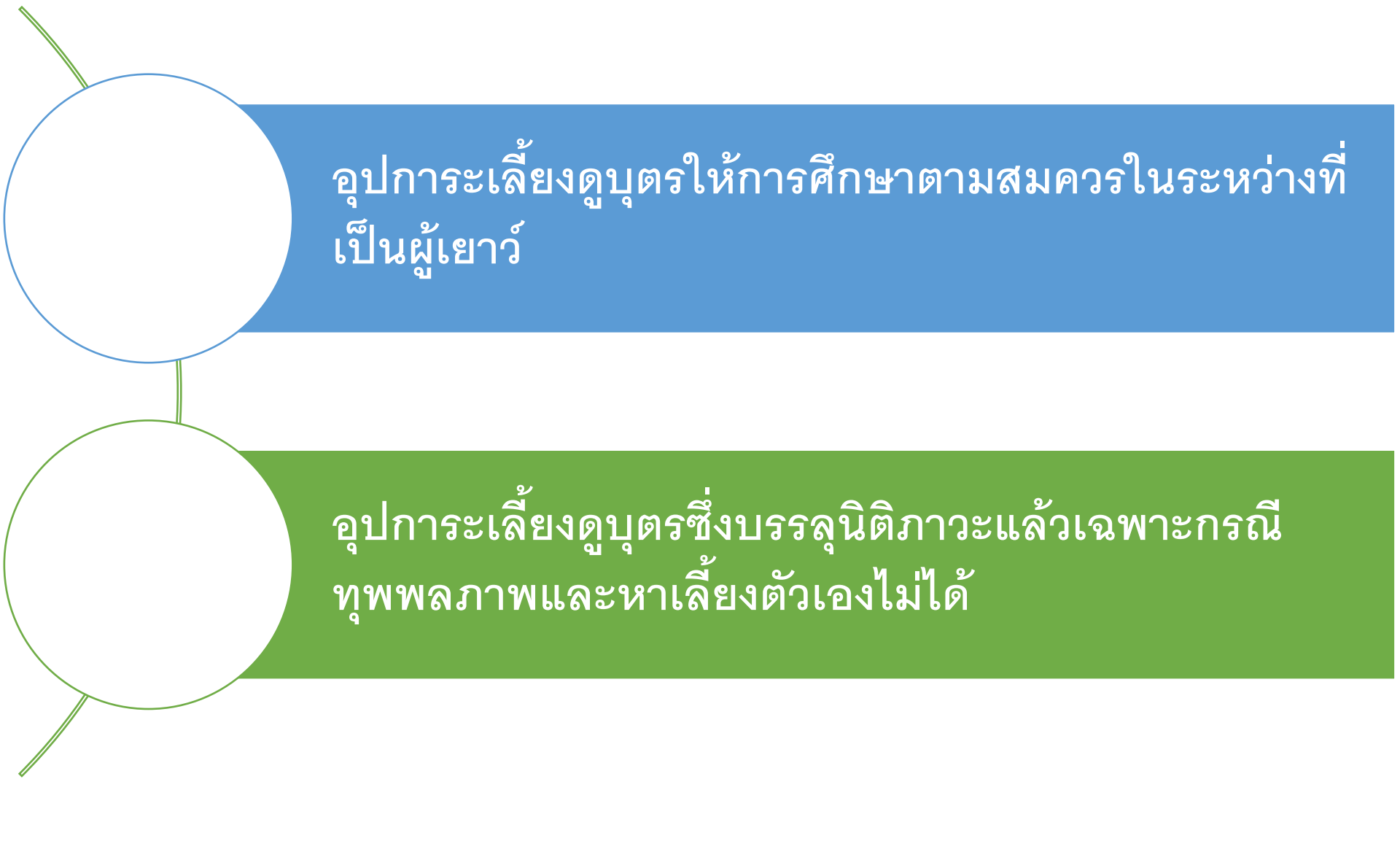
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 776/2533

โจทก์ที่ 1 เป็นภริยา โจทก์ที่ 2 เป็นบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายโจทก์ทั้งสองต่างเป็นทายาทโดยธรรม ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกเป็นส่วนแบ่งหุ้นของผู้ตายในบริษัทจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599, 1600, 1629(1), 1629 วรรคท้าย และ 1635(1) การที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยลงทะเบียนให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่ผู้เดียวไม่แบ่งหุ้นมรดกให้แก่โจทก์ที่ 2 ถือได้ว่าโจทก์ที่ 1 มารดาผู้ใช้อำนาจปกครองเอาประโยชน์จากกิจการและประโยชน์นั้นขัดกับประโยชน์ของโจทก์ที่ 2 ผู้เยาว์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574, 1575 ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1118 หมายถึงหุ้นจำนวนหุ้นเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ ถ้ามีหลายคนเป็นเจ้าของหุ้นหุ้นเดียว ต้องให้คนหนึ่งใช้สิทธิแต่คนเดียวในฐานะผู้ถือหุ้น แต่กรณีหุ้นมรดกมีจำนวน 500 หุ้น จึงอาจแบ่งระหว่างโจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 แยกกันถือหุ้นได้ โจทก์ที่ 1 จึงจะอ้างสิทธิตามมาตรานี้โดยขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวในหุ้นทั้งหมดไม่ได้.

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1489/2537

จำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีวัตถุประสงค์ค้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยมีจำเลยที่ 2 และนาง อ. บิดามารดาของจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนเพียงสองคน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เยาว์อยู่ในขณะนั้นทำนิติกรรมจำนองที่ดินของจำเลยที่ 3 แทนจำเลยที่ 3 บุตรผู้เยาว์ได้ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมจำนองที่ดินของจำเลยที่ 3 เพื่อเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่กู้จากโจทก์เพื่อนำเงินไปลงทุนสร้างปั้มน้ำมัน ถือได้ว่าเป็นไปตามที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต เป็นการกระทำแทนจำเลยที่ 3 โดยชอบยอมมีผลผูกพันจำเลยที่ 3 แม้ในการทำนิติกรรมจำนองที่ดินดังกล่าว นาง อ. มารดาจำเลยที่ 3 จะได้ลงนามร่วมกับจำเลยที่ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เป็นผู้จำนองที่ดินของจำเลยที่ 3 แทนจำเลยที่ 3 ได้ก็ตาม แต่นาง อ. ก็ได้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายของจำเลยที่ 3 ด้วยคนหนึ่ง ทั้งสัญญาที่ นาง อ. ร่วมลงนามก็ไม่มีกระทำการนอกเหนือไปจากคำสั่งอนุญาตของศาล การกระทำของนาง อ. ดังกล่าวจึงไม่ทำให้นิติกรรมที่จำเลยที่ 2 ทำไว้ต่อโจทก์แทนจำเลยที่ 3 ต้องเสียไป

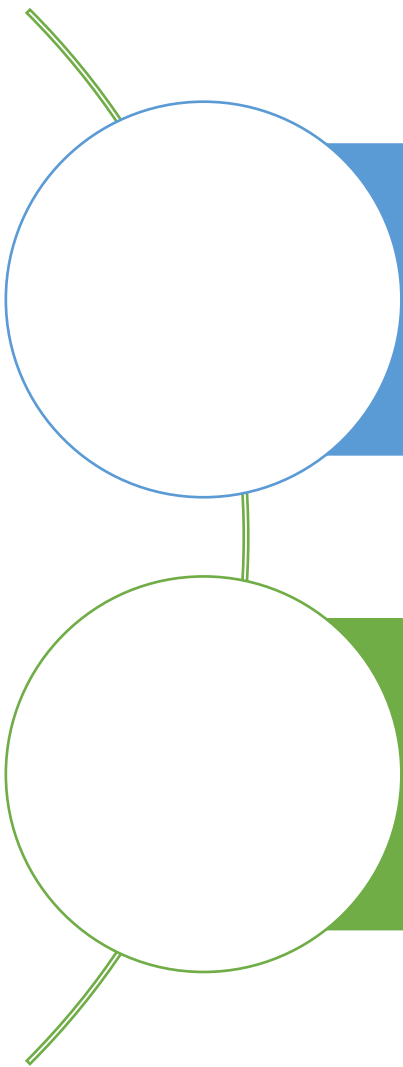
หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตร



อุปการะเลี้ยงดูบุตรให้การศึกษาตามสมควรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์

อุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเฉพาะกรณี
ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้

หน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดา



อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

ไม่สามารถฟ้องบิดามารดาโดยตรง

การถอนอำนาจปกครอง มาตรา 1582

- มาตรา 1582 ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นคนที่มีความสามารถ หรือเสมือนมีความสามารถโดยคำสั่งของศาลก็ดี ใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร้ายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอ ให้ถอนอำนาจปกครอง เสียบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
- ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองล้มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ ในทางที่ผิดจนอาจเป็นภัยก็ดี ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให้ถอน อำนาจจัดการทรัพย์สินเสียก็ได้
- มาตรา 1583 ผู้ถูกถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ถ้าเหตุดังกล่าวไว้ในมาตรา ก่อนสิ้นไปแล้ว และเมื่อตนเองหรือญาติของผู้เยาว์ร้องขอ ศาลจะสั่งให้มีอำนาจปกครองดังเดิมก็ได้
- มาตรา 1584 การที่ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นพ้นจากหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ตามกฎหมาย
- มาตรา 1584/1 บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตาม

การถอนอำนาจปกครอง มาตรา 1582

- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 515/2560

การที่โจทก์ทั้งสองไม่มาดูแลเอาใจใส่ผู้เยาว์ ไม่ช่วยค่าอุปการะเลี้ยงดู และไม่มาเยี่ยมผู้เยาว์ตามสมควร ทำให้ผู้เยาว์แม้รู้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นบิดามารดาแต่ไม่รู้สึกรู้ว่ามีความสัมพันธ์อบอุ่นใกล้ชิดตรงกันข้ามกลับหวาดกลัวที่จะต้องไปอาศัยอยู่กับโจทก์ทั้งสอง ยิ่งกว่านั้นการที่โจทก์ที่ 2 ใช้กำลังหักหาญแย่งชิงตัวผู้เยาว์ ทำให้ผู้เยาว์ตกใจหวาดกลัว เครียดและวิตกกังวลจะต้องไปอยู่กับโจทก์ทั้งสอง อาการผิดปกติทางจิตใจแสดงออกให้เห็นได้ทางพฤติกรรม มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่โรคทางจิตเวช จำเป็นต้องจัดการแก้ไขให้สภาพการใช้ชีวิตของผู้เยาว์กลับสู่สภาวะปกติ โดยให้ผู้เยาว์ได้อยู่อาศัยในที่ที่เหมาะสม การกระทำความผิดกล่าวของโจทก์ทั้งสองเป็นการใช้อำนาจปกครองเกี่ยวกับตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ แม้ญาติของผู้เยาว์หรืออัยการไม่ได้ร้องขอ ศาลมีอำนาจถอนอำนาจปกครองบางส่วน of โจทก์ทั้งสองได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงความผาสุกของผู้เยาว์แล้ว จึงเห็นสมควรให้ถอนอำนาจปกครองของโจทก์ทั้งสองเฉพาะที่เกี่ยวกับการกำหนดที่อยู่อาศัยของผู้เยาว์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1567 (1) และตั้งจำเลยทั้งสองเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดที่อยู่อาศัยของผู้เยาว์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง

การเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองกับการเพิกถอนอำนาจปกครอง

- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2668/2556

- ไม่ปรากฏเหตุตามมาตรา 1582
- แม้ว่า ป.พ.พ. มาตรา 1566 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา” แต่ก็มีข้อยกเว้นตามบทบัญญัติมาตรา 1521 ประกอบมาตรา 1566 วรรคสอง (5) ให้อำนาจศาลที่จะใช้ดุลพินิจสั่งให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวได้ หากผู้ใช้อำนาจปกครองประพฤติตนไม่สมควรหรือภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความผาสุกของผู้เยาว์เป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการสั่งเพิกถอนอำนาจปกครองของผู้ใช้อำนาจปกครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง
- เมื่อศาลได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยกับบุตรผู้เยาว์ ภายหลังโจทก์และจำเลยหย่ากันแล้ว เห็นว่า การที่จำเลยยังคงเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ร่วมกับโจทก์ต่อไปจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพจิตของบุตรผู้เยาว์ แต่หากให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรเพียงผู้เดียวจะเกิดความผาสุก และเป็นประโยชน์แก่บุตรผู้เยาว์มากกว่า ศาลย่อมมีคำพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยกำหนดให้จำเลยพบปะเยี่ยมเยียนบุตรผู้เยาว์ได้ตามสมควรโดยให้อยู่ภายใต้การดูแลของโจทก์ได้

การเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองกับการเพิกถอนอำนาจปกครอง

- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8596/2559
- โจทก์อ้างว่า หากผู้เยาว์อยู่กับโจทก์ จะได้ประโยชน์และความผาสุกดีกว่าอยู่กับจำเลย เหตุที่อ้างไม่ถือเป็นการใช้อำนาจปกครองโดยมิชอบ หรือประพฤติชั่วร้ายอันเป็นเหตุที่จะถอนอำนาจปกครองจำเลยได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง แต่การที่ผู้เยาว์พักอาศัย เรียนหนังสือ และอยู่ในความดูแลของโจทก์ และผู้เยาว์ทำคำแถลงต่อศาลว่า ประสงค์จะอยู่กับโจทก์ อยู่กับจำเลยและบิดาเลี้ยงไม่มีความสุข ผู้เยาว์อายุ 10 ปีแล้วถือได้ว่ามีความรู้สึกรู้คิดได้โดยตนเอง สาเหตุที่ไม่อยากอยู่กับจำเลยสามารถบอกเหตุผลได้ มิได้กล่าวอ้างลอย ๆ ประกอบกับฟ้องโจทก์ขอให้เพิกถอนอำนาจปกครองของจำเลย ฝ่ายเดียวตามที่ตกลงในบันทึกท้ายทะเบียนหย่า แต่คำบรรยายฟ้องและพฤติการณ์แห่งคดีเป็นกรณีที่โจทก์ประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่ตกลงกันไว้กับจำเลย ถือว่าโจทก์ประสงค์ที่จะใช้อำนาจปกครอง เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์ความผาสุกของผู้เยาว์ อาศัยอำนาจตาม ป.พ.พ. มาตรา 1520, 1521 สมควรให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองร่วมกับจำเลย โดยให้โจทก์มีอำนาจกำหนดที่อยู่ผู้เยาว์

ความเชื่อมโยงระหว่างการถอนอำนาจปกครองกับการตั้งผู้ปกครอง

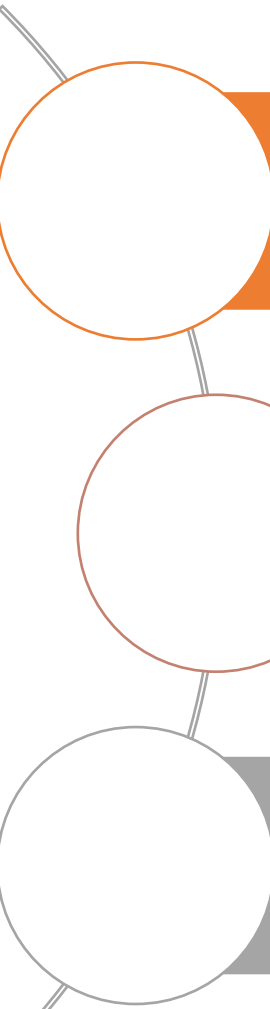
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2563/2544

ป.พ.พ. มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง ให้ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ได้เฉพาะกรณีผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง การที่มารดาตาย ส่วนบิดายังมีชีวิตอยู่และมีได้ถูกถอนอำนาจปกครอง แม้บิดามารดาจะจดทะเบียนหย่าโดยตกลงให้มารดาเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์แต่ฝ่ายเดียว ก็เป็นเรื่องการตกลงตามมาตรา 1520 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 1566 วรรคสอง (6) เท่านั้น มิใช่เป็นกรณีที่บิดาถูกถอนอำนาจปกครองเพราะการจะถอนอำนาจปกครองจะต้องมีเหตุตามมาตรา 1582 และเป็นอำนาจของศาล ดังนั้น เมื่อมารดาของผู้เยาว์ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่ผู้เดียวตามที่ตกลงขณะที่จดทะเบียนหย่าถึงแก่กรรม อำนาจปกครองผู้เยาว์จึงกลับมาอยู่กับบิดาฝ่ายเดียวตามมาตรา 1566 วรรคสอง (1) **เมื่อผู้เยาว์ยังมีบิดาซึ่งยังไม่ถูกถอดถอนอำนาจปกครองจึงไม่อาจตั้งผู้ปกครองได้ ผู้ร้องซึ่งเป็นนำผู้เยาว์จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ปกครอง**

ป.พ.พ. มาตรา 1582 ให้อำนาจศาลถอนอำนาจปกครองได้โดยลำพังไม่ต้องให้ผู้ใดร้องขอ หากมีเหตุตามบทบัญญัติดังกล่าว คดีนี้แม้ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอำนาจปกครองของบิดาผู้เยาว์ แต่เมื่อความปรากฏต่อศาลว่าบิดาของผู้เยาว์ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดและไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ โดยให้อยู่ในความดูแลของผู้ร้องถือได้ว่า บิดาประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและใช้อำนาจปกครองแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ ศาลจึงมีอำนาจพิพากษาให้ถอนอำนาจปกครองบิดาผู้เยาว์ และ**เมื่อผู้เยาว์ไม่มีผู้ใช้อำนาจปกครองเนื่องจากมารดาตายและบิดาถูกถอนอำนาจปกครอง ประกอบกับผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้ร้องตลอดมา ทั้งบิดาผู้เยาว์ยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้ปกครอง ศาลจึงตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ได้**

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง



การตั้งผู้ปกครอง (มาตรา 1585, 1586)

สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครอง

การสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

การตั้งผู้ปกครอง



มีเหตุมาจากไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

ต้องตั้งโดยคำพิพากษา

คุณสมบัติของผู้ปกครอง (มาตรา 1587)

จำนวนและเวลาเริ่มความเป็นผู้ปกครอง (มาตรา 1590, 1591)

การตั้งผู้ปกครอง

มาตรา 1585 บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครองเสียแล้วนั้น จะจัดให้มีผู้ปกครองขึ้นในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ก็ได้

ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกถอนอำนาจปกครองบางส่วนตามมาตรา 1582 วรรคหนึ่ง ศาลจะตั้งผู้ปกครองในส่วนที่ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกถอนอำนาจปกครองนั้นก็ได้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกถอนอำนาจจัดการทรัพย์สินตามมาตรา 1582 วรรคสอง ศาลจะตั้งผู้ปกครองเพื่อจัดการทรัพย์สินก็ได้

มาตรา 1586 ผู้ปกครองตามมาตรา 1585 นั้น ให้ตั้งโดยคำสั่งศาลเมื่อมีการร้องขอของญาติของผู้เยาว์ อัยการ หรือผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายที่หลังได้ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้ปกครอง

ภายใต้บังคับมาตรา 1590 การตั้งผู้ปกครองนั้นถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม เว้นแต่พินัยกรรมนั้นไม่มีผลบังคับหรือบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมนั้นเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครองตามมาตรา 1587

การตั้งผู้ปกครอง

- ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลบรรลุนิติภาวะที่ศาลตั้งให้ทำหน้าที่ปกครองดูแลผู้เยาว์เช่นเดียวกับบิดามารดา
- จะตั้งขึ้นมาได้เฉพาะกรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครองไปแล้วทั้งสองคน โดยอาจจะถูกถอนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
- แม้อกฎหมายไม่ได้บังคับว่าเมื่อมีเหตุที่จะตั้งผู้ปกครองแล้วจะต้องมีการตั้งผู้ปกครองเสมอไป แต่เพราะเหตุผลที่ผู้เยาว์น่าจะต้องมีผู้ปกครองเพื่อดูแลและคุ้มครองตนเสมอ จึงน่าจะต้องตั้งผู้ปกครองในทุกกรณีที่มีเหตุจะต้องตั้ง

การตั้งผู้ปกครอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 556/2532

บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา ตามมาตรา 1566 แม้บิดามารดาของผู้เยาว์จะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศก็ตาม เมื่อมิได้ถูกถอนอำนาจปกครองก็จะขอให้ตั้งผู้ปกครองตามมาตรา 1585 หาได้ไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7407/2556

มารดากับบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดให้บุตรผู้เยาว์ไปอยู่กับปู่ย่า จึงเป็นการไม่ชอบ เพราะมารดายังไม่ถูกถอนอำนาจปกครอง

การตั้งผู้ปกครอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 749/2542

การที่จะตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์นั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง ให้ตั้งได้เฉพาะกรณีผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดา ถูกถอนอำนาจปกครองเสียแล้ว เมื่อผู้เยาว์มีมารดา ซึ่งยังไม่ถูกถอนอำนาจปกครองอยู่ จึงไม่อาจตั้งผู้ปกครองได้ หากเป็นการขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองอีกคนหนึ่งนั้น ต้องเป็นทีที่แน่ชัดว่าผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดา ถูกถอนอำนาจปกครองไปแล้วทั้งสองคน คดีนี้แม้บิดาผู้เยาว์ ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว จะไม่ปรากฏชัดว่าจดทะเบียนสมรส กับมารดาผู้เยาว์หรือไม่ แต่ผู้ร้องก็ยอมรับว่าผู้เยาว์มีมารดาซึ่งทิ้งร้างไปอยู่ที่อื่น ยังไม่แน่ว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่ กรณีจึงยังไม่อาจตั้งผู้ปกครองเพื่อทำหน้าที่แทนบิดามารดาได้ นอกจากนี้นกฎหมายมิได้ บังคับว่าผู้เยาว์ที่ไม่มีบิดามารดานั้นจะต้องตั้งผู้ปกครองให้กับผู้เยาว์เสมอไป การตั้งผู้ปกครองของผู้เยาว์ เป็นคนละกรณีกับการ จัดการทรัพย์สินแทนผู้เยาว์ หาใช่เหตุที่จะนำมาซึ่งการ ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ไม่

การตั้งผู้ปกครอง

วิธีการตั้งผู้ปกครอง มาตรา 1586 กำหนดให้ศาลเป็นผู้ตั้งผู้ปกครองในทุกกรณี ซึ่งการร้องขอต่อศาลอาจทำได้ 2 วิธี

1. ญาติของผู้เยาว์หรืออัยการเป็นผู้ร้องขอ

- ญาติอาจจะเป็นญาติสนิทหรือญาติห่างก็ได้ แต่ต้องเป็นญาติตามกฎหมาย
- น้องของผู้รับบุตรบุญธรรม?

2. ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายที่หลังได้ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ร้องขอต่อศาล

- บิดามารดาผู้ระบุต้องไม่ถูกถอนอำนาจปกครอง
- หากศาลได้ตั้งไว้แล้ว บิดาหรือมารดาที่ตายที่หลังจะทำพินัยกรรมระบุชื่อผู้ปกครองไว้อีก ศาลก็ไม่น่าแต่งตั้ง

การตั้งผู้ปกครอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5135/2537

ผู้เยาว์ทั้งสองเป็นบุตรของนาย ก. กับนางสาว ส. ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงมิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ก. ผู้ร้องเป็นน้องบิดาของนาย ก. จึงไม่ใช่ญาติของผู้เยาว์ทั้งสองตามความหมายมาตรา 1582 และ มาตรา 1586 ย่อมไม่มีสิทธิร้องขอให้ถอนอำนาจปกครองของมารดาผู้เยาว์ทั้งสอง และไม่อาจขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ทั้งสองได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2960/2548

เมื่อบิดาซึ่งมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ฝ่ายเดียวถึงแก่ความตาย อำนาจปกครองบุตรจึงกลับมาอยู่กับมารดา บิดาจึงไม่มีสิทธิมาร้องขอให้ตั้งผู้ปกครอง

คุณสมบัติของผู้ปกครอง

มาตรา 1587 บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วอาจถูกตั้งเป็นผู้ปกครองได้ เว้นแต่

- (1) ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย
- (3) ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์
- (4) ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เยาว์
- (5) ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง

คุณสมบัติของผู้ปกครอง

มาตรา 1588 หากปรากฏว่าบุคคลที่ศาลตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครองตามมาตรา 1587 อยู่ในขณะที่ศาลตั้งให้เป็นผู้ปกครองโดยปรากฏแก่ศาลเองหรือผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ ให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครองนั้นเสียและมีคำสั่งเกี่ยวกับผู้ปกครองต่อไปตามที่เห็นสมควร

การเพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต เว้นแต่ในกรณีการเพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครองที่ต้องห้ามตามมาตรา 1587 (1) หรือ (2) การกระทำของผู้ปกครองไม่ผูกพันผู้เยาว์ไม่ว่าบุคคลภายนอกจะได้กระทำการโดยสุจริตหรือไม่

จำนวนและการเริ่มต้นของผู้ปกครอง

มาตรา 1590 ผู้ปกครองมีได้คราวหนึ่งเพียงคนเดียว แต่ในกรณีมีข้อกำหนด
พินัยกรรมให้ตั้งผู้ปกครองหลายคนหรือเมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ให้ศาล
มีอำนาจตั้งผู้ปกครองได้ตามจำนวนที่ศาลเห็นว่าจำเป็น ในกรณีที่ตั้งผู้ปกครองหลาย
คนศาลจะกำหนดให้ผู้ปกครองเหล่านั้นกระทำการร่วมกันหรือกำหนดอำนาจเฉพาะ
สำหรับคนหนึ่ง ๆ ก็ได้

มาตรา 1591 ความเป็นผู้ปกครองนั้นเริ่มแต่วันทราบคำสั่งตั้งของศาล

จำนวนและการเริ่มต้นของผู้ปกครอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 875/2518

เมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม หรือถูกเพิกถอนอำนาจปกครอง ทั้งมารดาผู้เยาว์ยังมีชีวิตอยู่ แม้ไม่ทราบที่อยู่ไม่อาจติดต่อได้ ก็ไม่ใช่กรณีที่ จะจัดให้มีผู้ปกครองผู้เยาว์ได้ตามมาตรา 1585 เมื่อไม่อาจตั้งผู้ปกครองได้ การตั้งผู้ปกครองหลายคนตามมาตรา 1590 จึงไม่อาจทำได้ด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2613/2526

ร้องซ้อนไม่ใช่กรณีเรื่องการตั้งผู้ปกครองหลายคนเพราะขอตั้งคนละคราวกับผู้คัดค้าน คำขอของผู้ร้องจึงต้องห้ามตามมาตรา 1490 การที่ศาลจังหวัดมหาสารคามมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครอง

นำสิทธิ/หน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครองบางกรณีมาใช้บังคับ (มาตรา 1598/2 1598/3)

หน้าที่ในการจัดการเงินได้ (มาตรา 1598/4) *เปรียบเทียบกับมาตรา 1573

หน้าที่ในการรักษาผู้อยู่ในปกครอง (1598/5)

หน้าที่ในการทำบัญชีทรัพย์สิน (มาตรา 1592-1598/1)

สิทธิในการรับบำเหน็จ (มาตรา 1598/14)

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครองที่ใช้กับผู้ปกครอง

มาตรา 1598/2 ผู้ปกครองมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใช้อำนาจปกครอง
ตามมาตรา 1564 วรรคหนึ่ง และมาตรา 1567

มาตรา 1598/3 ผู้ปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้อยู่ในปกครอง

ให้นำมาตรา 1570 มาตรา 1571 มาตรา 1572 มาตรา 1574 มาตรา 1575
มาตรา 1576 และมาตรา 1577 มาใช้บังคับแก่ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองโดย
อนุโลม

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครองที่ใช้กับผู้ปกครอง



หน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูผู้อยู่ในปกครอง (มาตรา 1598/2 ประกอบ 1564 ว. 1)

สิทธิเหนือผู้อยู่ในปกครอง (มาตรา 1598/2 ประกอบมาตรา 1567)

ความเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม (มาตรา 1598/3 ว.1)

หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง (มาตรา 1598/3 ว.2 ประกอบ มาตรา 1571 1572 1574 1575 1576 1577)

หน้าที่ในการจัดการเงินได้

ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินได้ของผู้อยู่ในปกครองแต่เฉพาะเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของผู้อยู่ในปกครองเท่านั้น ถ้ามีเงินเหลือต้องนำไปลงทุนที่มั่นคงแสวงหาประโยชน์ต่อไป

มาตรา 1598/4 เงินได้ของผู้อยู่ในปกครองนั้น ผู้ปกครองย่อมใช้ได้ตามสมควรเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของผู้อยู่ในปกครอง ถ้ามีเหลือให้ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

- (1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรที่รัฐบาลไทยค้ำประกัน
- (2) รับขายฝากหรือรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ในลำดับแรก แต่จำนวนเงินที่รับขายฝากหรือรับจำนองต้องไม่เกินถึงราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้น
- (3) ฝากประจำในธนาคารที่ได้ตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
- (4) ลงทุนอย่างอื่นซึ่งศาลอนุญาตเป็นพิเศษ

หน้าที่ในการรักษาหารือ

มาตรา 1598/5 ถ้าผู้อยู่ในปกครองรู้จักผิดชอบและมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปี บริบูรณ์เมื่อผู้ปกครองจะทำกิจการใดที่สำคัญ ให้ปรึกษาหารือผู้อยู่ในปกครองก่อน เท่าที่จะทำได้

การที่ผู้อยู่ในปกครองได้ยินยอมด้วยนั้นหาคุ้มครองให้พ้นจากความรับผิดชอบ
ไม่

หน้าที่ในการจัดทำบัญชี

1. ผู้ปกครองต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง มิฉะนั้นอาจถูกศาลมีคำสั่งถอนผู้ปกครองได้

มาตรา 1592 ให้ผู้ปกครองรับทำบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครองให้เสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่ทราบคำสั่งตั้งของศาล แต่ผู้ปกครองจะร้องต่อศาลก่อนสิ้นกำหนดขอให้ยืดเวลาก็ได้

บัญชีนั้นต้องมีพยานรับรองความถูกต้องอย่างน้อยสองคน พยานสองคนนั้นต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและเป็นญาติของผู้อยู่ในปกครอง แต่ถ้าหาญาติไม่ได้จะให้ผู้อื่นเป็นพยานก็ได้

มาตรา 1593 ให้ผู้ปกครองยื่นสำเนาบัญชีทรัพย์สินที่ตนรับรองว่าถูกต้องต่อศาลฉบับหนึ่งภายในสิบวันนับแต่วันที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินแล้ว และศาลจะสั่งให้ผู้ปกครองชี้แจงเพิ่มเติมหรือนำเอกสารมาประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าบัญชีนั้นถูกต้องแล้วก็ได้

ถ้าศาลมิได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันยื่นบัญชี หรือวันชี้แจงเพิ่มเติม หรือวันนำเอกสารยื่นประกอบ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าศาลยอมรับบัญชีนั้นแล้ว

มาตรา 1594 ถ้าผู้ปกครองไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำบัญชีทรัพย์สินหรือการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1592 หรือมาตรา 1593 หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลซึ่งสั่งตามมาตรา 1593 หรือศาลไม่พอใจในบัญชีทรัพย์สินเพราะทำขึ้นด้วยความเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่สุจริต หรือเห็นได้ชัดว่าผู้ปกครองย่อความสามารถ ศาลจะสั่งถอนผู้ปกครองนั้นเสียก็ได้

หน้าที่ในการจัดทำบัญชี

2. ก่อนศาลยอมรับบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง ผู้ปกครองจะทำกิจการไม่ได้เว้นแต่เป็นการเร่งร้อนและจำเป็น

มาตรา 1595 ก่อนที่ศาลยอมรับบัญชีนั้น ห้ามมิให้ผู้ปกครองทำกิจการใด เว้นแต่เป็นการเร่งร้อนและจำเป็น แต่จะยกข้อห้ามดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนไม่ได้

หน้าที่ในการจัดทำบัญชี

3. ถ้าผู้ปกครองมีหนี้ที่เป็นคุณหรือโทษต่อผู้อยู่ในปกครองจะต้องแจ้งให้ศาลทราบก่อนลงมือทำบัญชีทรัพย์สิน

มาตรา 1596 ถ้ามีหนี้เป็นคุณแก่ผู้ปกครองแต่เป็นโทษต่อผู้อยู่ในปกครองหรือเป็นคุณแก่ผู้อยู่ในปกครองแต่เป็นโทษต่อผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองแจ้งข้อความเหล่านั้นต่อศาลก่อนลงมือทำบัญชีทรัพย์สิน

ถ้าผู้ปกครองรู้ว่าหนี้เป็นคุณแก่ตนแต่เป็นโทษต่อผู้อยู่ในปกครอง และมีได้แจ้งข้อความนั้นต่อศาล หนี้ของผู้ปกครองนั้นย่อมสูญไป

ถ้าผู้ปกครองรู้ว่าหนี้เป็นโทษต่อตนแต่เป็นคุณแก่ผู้อยู่ในปกครอง และมีได้แจ้งข้อความนั้นต่อศาล ศาลจะสั่งถอนผู้ปกครองก็ได้

หน้าที่ในการจัดทำบัญชี

4. ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลที่สั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง และจัดทำบัญชีทรัพย์สินส่งต่อศาลปีละครั้ง

มาตรา 1597 เมื่อศาลเห็นสมควรโดยลำพัง หรือเมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ ศาลอาจสั่งให้ผู้ปกครอง

(1) หาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง ตลอดจนการมอบคืนทรัพย์สินนั้น

(2) แลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง

มาตรา 1598 ในระหว่างปกครอง ถ้าผู้อยู่ในปกครองได้ทรัพย์สินอันมีค่ามาโดยทางมรดก หรือการให้โดยเสน่หาให้นำมาตรา 1592 ถึงมาตรา 1597 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 1598/1 ให้ผู้ปกครองทำบัญชีทรัพย์สินส่งต่อศาลปีละครั้งนับแต่วันเป็นผู้ปกครอง แต่เมื่อศาลได้รับบัญชีปีแรกแล้วจะสั่งให้ส่งบัญชีเช่นนั้นในระยะเวลาเกินหนึ่งปีก็ได้

สิทธิในการรับบำเหน็จ

ผู้ปกครองไม่มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ เว้นแต่จะมีกรณีพิเศษ

มาตรา 1598/14 ผู้ปกครองไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

(1) มีข้อกำหนดไว้ในพินัยกรรมให้ผู้ปกครองได้รับบำเหน็จ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ปกครองได้รับบำเหน็จเท่าที่กำหนดในพินัยกรรม

(2) ในกรณีที่พินัยกรรมไม่ได้กำหนดบำเหน็จไว้ แต่ไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ปกครองรับบำเหน็จ ผู้ปกครองจะร้องขอต่อศาลให้กำหนดบำเหน็จในภายหลังก็ได้ ศาลจะกำหนดให้หรือไม่เพียงใดก็ได้

(3) ในกรณีที่ไม่มีคำสั่งตั้งผู้ปกครองไว้ในพินัยกรรม และไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ปกครองรับบำเหน็จ ศาลจะกำหนดบำเหน็จให้แก่ผู้ปกครองในคำสั่งตั้งผู้ปกครองก็ได้ หรือถ้าศาลมิได้กำหนด ผู้ปกครองจะร้องขอต่อศาลให้กำหนดบำเหน็จในภายหลังก็ได้ ศาลจะกำหนดให้หรือไม่เพียงใดก็ได้

ในการพิจารณากำหนดบำเหน็จ ให้ศาลพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ รายได้และฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง

ถ้าผู้ปกครองหรือผู้อยู่ในปกครองแสดงได้ว่า พฤติการณ์ รายได้หรือฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปกครองหรือผู้อยู่ในปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ได้เข้ารับหน้าที่ผู้ปกครอง ศาลจะสั่งให้บำเหน็จลด เพิ่ม หรือกลับให้บำเหน็จแก่ผู้ปกครองอีกก็ได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ในพินัยกรรมมิให้ผู้ปกครองได้รับบำเหน็จด้วย

การสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

มาตรา 1598/7 ความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงเมื่อผู้ปกครอง

(1) ตาย

กรณีที่ผู้ปกครองถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ มาตรา 62 ให้ถือว่าถึงแก่ความตาย
จึงต้องถือว่าความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วย

(2) ลาออกโดยได้รับอนุญาตจากศาล

(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย

(5) ถูกถอนโดยคำสั่งศาล

โดยมีเหตุตามมาตรา 1598/8

การสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

เหตุที่จะขอให้ศาลสั่งถอนผู้ปกครอง

มาตรา 1598/8 ให้ศาลสั่งถอนผู้ปกครองในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ปกครองละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่
- (2) ผู้ปกครองประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่
- (3) ผู้ปกครองใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
- (4) ผู้ปกครองประพฤติมิชอบซึ่งไม่สมควรแก้หน้าที่
- (5) ผู้ปกครองหย่อนความสามารถในหน้าที่จนน่าจะเป็นอันตรายแก่ประโยชน์ของ

ผู้อยู่ในปกครอง

- (6) มีกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา 1587 (3) (4) หรือ (5)

การสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

ผู้มีสิทธิในการร้องขอต่อศาล

มาตรา 1598/9 การร้องขอให้ถอนผู้ปกครองตามมาตรา 1598/8 นั้น ผู้ที่อยู่ในปกครองซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือญาติของผู้ที่อยู่ในปกครองหรืออัยการจะเป็นผู้ร้องขอก็ได้

มาตรา 1598/10 ในระหว่างพิจารณาคำร้องขอให้ถอนผู้ปกครอง ศาลจะตั้งผู้จัดการชั่วคราวให้จัดการทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในปกครองแทนผู้ปกครองก็ได้

การสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

ผู้มีสิทธิในการร้องขอต่อศาล

1. ผู้อยู่ในปกครองซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลได้โดยลำพัง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
2. ญาติของผู้อยู่ในปกครอง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นญาติสนิทแต่อย่างใด
3. อัยการ แม้จะไม่มีผู้ร้องขอ อัยการก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอให้ถอนผู้ปกครองได้

ผลแห่งการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

1. ผู้ปกครองต้องรับส่งมอบทรัพย์สินและบัญชีให้ผู้อยู่ในปกครองหรือผู้ปกครองคนใหม่

มาตรา 1598/11 ถ้าความปกครองหรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลง ให้ผู้ปกครองหรือทายาทรับส่งมอบทรัพย์สินที่จัดการแก่ผู้อยู่ในปกครอง หรือทายาทหรือผู้ปกครองคนใหม่ และให้ทำบัญชีในการจัดการทรัพย์สินส่งมอบภายในเวลาหกเดือน และถ้ามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพย์สินนั้นก็ให้ส่งมอบพร้อมกับบัญชี แต่เมื่อผู้ปกครองหรือทายาทร้องขอศาลจะสั่งให้ยืดเวลาก็ได้

ให้นำมาตรา 1580 และมาตรา 1581 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผลแห่งการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

2. หากผู้ปกครองหรือผู้อยู่ในปกครองมีเงินที่จะต้องคืนแก่กันแต่มิได้คืนจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่กัน

มาตรา 1598/12 นับแต่วันส่งมอบบัญชี ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินซึ่งผู้ปกครองหรือผู้อยู่ในปกครองจะต้องคืนให้แก่กัน

ถ้าผู้ปกครองใช้เงินของผู้อยู่ในปกครองนอกจากเพื่อประโยชน์ของผู้อยู่ในปกครองแล้ว ให้เสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีในจำนวนเงินนั้นตั้งแต่วันใช้เป็นต้นไป

ผลแห่งการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

3. ผู้อยู่ในปกครองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้ปกครองในลำดับที่หก

มาตรา 1598/13 ผู้อยู่ในปกครองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ปกครองเพื่อชำระหนี้ซึ่งค้างอยู่แก่ตน

บุริมสิทธินี้ให้อยู่ในลำดับที่หกถัดจากบุริมสิทธิสามัญอย่างอื่นตามมาตรา 253 แห่งประมวลกฎหมายนี้

ผลแห่งการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

3. ผู้อยู่ในปกครองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้ปกครองในลำดับที่หก

ปัจจุบันบุริมสิทธิตามมาตรา 253 มีทั้งหมด 4 ลำดับคือ

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน

(2) ค่าปลงศพ

(3) ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการทำงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง

(4) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน

ผู้ใช้อำนาจปกครอง VS ผู้ปกครอง

ความเหมือน	ผู้ใช้อำนาจปกครอง	ผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์	ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์	
ความเป็นผู้แทน โดยชอบธรรม	ทั้งผู้ใช้อำนาจปกครองและผู้ปกครองต่างเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์	
การสิ้นสุดอำนาจ ปกครอง	อำนาจปกครองสิ้นสุดเมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ ตาย หรือเป็นบุตรบุญธรรม ของครอบครัวอื่น	

ผู้ใช้อำนาจปกครอง VS ผู้ปกครอง

ความแตกต่าง	ผู้ใช้อำนาจปกครอง	ผู้ปกครอง
บุคคล	บิดามารดา	คนอื่นที่มีใช้บิดามารดา
อุปกรณ์เลี้ยงดู	อุปกรณ์ระหว่างเป็นผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะในบางกรณี	อุปกรณ์เลี้ยงดูเฉพาะระหว่างเป็นผู้เยาว์
หน้าที่ของบุตร	บุตรต้องอุปการะผู้ใช้อำนาจปกครอง	ผู้เยาว์ไม่ต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ปกครอง
คดีอุทลุม	บุตรฟ้องผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ได้	ผู้เยาว์ฟ้องผู้ปกครองได้
สิทธิในการใช้เงินของบุตร	ผู้อำนาจปกครองมีสิทธิใช้เงินของบุตรตามสมควร	ผู้ปกครองไม่มีสิทธิใช้เงินบุตร แต่อาจได้บำเหน็จ
การลาออก	ผู้ใช้อำนาจปกครองลาออกไม่ได้	ผู้ปกครองลาออกได้